



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 21 safar 1411 – 11 septembre 1990

133^e année

N° 57

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
CODE
DE LA NATIONALITÉ
TUNISIENNE
1990

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un membre du gouvernement.....	1207
Cessation de fonctions d'un membre du gouvernement	1207

Ministère de la Justice

Mouvement dans le corps de magistrats	1207
---	------

Ministère de l'Intérieur

Arrêtés du ministre de l'intérieur des 16 et 21 août 1990 relatifs au transfert de sièges des communes de Oum El Araies gouvernorat de Gafsa et d'El Jem du gouvernorat de Mahdia	1213
Arrêtés du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de concours externe et interne pour le recrutement d'analystes, programmeurs, d'opérateurs, de commis d'administration, de dactylographes, de dactylographes adjoints et de hajeb	1214
Arrêtés du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture d'examens professionnels pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8, 9, 3 et 4 dans les grades de secrétaire d'administration et de hajeb	1217
Liste des agents à promouvoir au grade d'animateur d'application	1217

Ministère de l'Economie et des Finances

Décret n° 90-1315 du 21 août 1990 portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire	1218
---	------

Ministère de l'Agriculture

Arrêté du ministre de l'agriculture du 22 août 1990 relatif à la fixation du montant total des prix mis en concours par la société des courses	1219
Arrêté du ministre de l'agriculture du 22 août 1990 relatif à la fixation du calendrier d'ouverture de l'hippodrome de Kassar-Said pendant la saison 1990-1991 et au programme des courses hippiques.....	1219

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 90-1316 du 14 août 1990 portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Tunis (Borgel) du domaine public maritime pour être incorporée au domaine privé de l'Etat	1219
---	------

Ministère du Transport

Arrêtés du ministre du transport du 23 août 1990 fixant la couleur distinctive que doivent avoir les voitures de louage et de taxi.....	1220
---	------

Ministère des Communications

Arrêtés du ministre des communications du 21 août 1990 portant ouverture d'examens d'accès au cycle de formation continue à l'école des postes et des télécommunications à Tunis pour la promotion au grade de contrôleur des postes et ingénieur adjoints (section II P.T.T.).....	1220
---	------

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un inspecteur divisionnaire	1221
Nomination d'un inspecteur régional	1221
Nomination de chefs de services	1221
Arrêté du ministre de la santé publique du 21 août 1990 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs	1221
Arrêté du ministre de la santé publique du 21 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs.....	1223

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des entreprises de presse écrite	1224
Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des cuirs et peaux	1228
Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité	1233
Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale de savonneries, raffineries et usines d'extraction d'huile de grignons	1239
Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.....	1241

Avis et Communications

Premier Ministère

Premier rapport annuel de la cour de discipline financière.....	1245
---	------

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 90-1323 du 28 août 1990 :

Monsieur Habib Boularès est nommé ministre des affaires étrangères.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 90-1324 du 20 août 1990 :

Il est mis fin aux fonctions de monsieur Mohamed Larbi Mahjoubi secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sûreté nationale.

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAGISTRATS

Par décret n° 90-1314 du 27 août 1990 :

Les magistrats dont les noms suivent sont nommés aux postes ci-après :

Magistrats de 3ème garde

A compter du 2 janvier 1990 :

Messieurs :

Mabrouk Essalmi, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

A compter du 16 septembre 1990 :

Béchir Turki, premier président de la cour d'appel de Sfax, procureur général près la cour d'appel de Sousse.

Mohamed Ellamouchi Chebbi, premier président de la cour d'appel de Médenine, premier président de la cour d'appel de Sfax.

Ali Fatnassi, président du tribunal de première instance de Sfax, premier président de la cour d'appel de Médenine.

Mohamed Mahjoub Triter, premier président de la cour d'appel du Kef, procureur général près la cour de Monastir.

Mustapha Sakhri, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, premier président de la cour d'appel du Kef.

Mohamed Ben Saïd Ellejmi, procureur général près la cour d'appel du Kef, président de chambre à la cour de cassation.

Abdelhamid Drissi, procureur général près la cour d'appel de Gabès, procureur général près la cour d'appel du Kef.

Héchemi Jaidane, président de chambre à la cour d'appel de Sousse, premier président de la cour d'appel de Gabès.

Fredj Baklouti, procureur de la République près du tribunal de première instance de Monastir, procureur général près la cour d'appel de Gabès.

Mahmoud Ben Hamouda, conseiller à la cour de cassation, procureur général près la cour d'appel de Gafsa.

Mohamed El Hédi Zakraoui, conseiller à la cour d'appel de Tunis, président de chambre à la cour d'appel de Gabès.

Abdelaziz Yemen, vice-président au tribunal de première instance de Grombalia, président de chambre à la cour d'appel de Gabès.

Mokhtar Yahiaoui, président de chambre à la cour d'appel de Sfax, président du tribunal de première instance de Gabès.

Hamza Miled, conseiller à la cour de cassation, procureur de la République, près du tribunal de première instance de Gabès.

Chérif Béji, conseiller à la cour de cassation, Président du tribunal de première instance de Gafsa.

Mohamed Tahar Atiaoui, conseiller à la cour de cassation, procureur de la République près du tribunal de première instance de Gafsa.

Hédi Sassi, président du tribunal de première instance de Gabès, conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Salah Ourabi, procureur de la République près du tribunal de première instance de Gabès, avocat général à la cour de cassation.

Najet Boulila, président de chambre à la cour d'appel de Gabès, conseiller à la cour de cassation.

Bécha Bajar, président de chambre à la cour d'appel de Gabès, conseiller à la cour de cassation.

Abderrazak Bessaïdi, conseiller à la cour de cassation, président de chambre à la cour d'appel de Sousse.

Abdelmajid Ben Frej, vice président du tribunal immobilier, président de chambre à la cour d'appel de Sousse.

Salah Trifi, président de chambre à la cour d'appel de Sousse, procureur de la République près du tribunal de première instance de Monastir.

Mohamed Khiari, président de chambre à la cour d'appel de Monastir, président de chambre à la cour d'appel de Sfax.

Ayed Tourjmen, président de chambre à la cour d'appel de Sfax, conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Hechmi Bettaieb, président de chambre à la cour d'appel de Médenine, président de chambre à la cour d'appel de Sfax.

Sassi Kemali, président du tribunal de première instance de Gafsa, président de chambre à la cour d'appel de Médenine.

Hamouda Saldi, procureur de la République près du tribunal de première instance de Gafsa conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Ben Youssef El Ouerghi, conseiller à la cour d'appel de Tunis conseiller à la cour de cassation.

Boubaker Belgacem, avocat général à la cour de cassation, conseiller à ladite cour.

Mohamed Ali Mansour, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

A compter du 1er octobre 1990 :

Radhia Ben Salah, vice président au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Raouf Marrakchi, conseiller à la cour d'appel de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Salah Sersi, vice président au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Najia Bent El Hadj Ali, vice président au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour de cassation.

Mohamed Grassa, vice-président au tribunal de première instance de Sousse, conseiller à la cour de cassation.

Moncef Jérad, vice président au tribunal de première instance de Monastir, conseiller à la cour de cassation.

Abdelhafidh Meftah, premier substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis, avocat général à la cour de cassation.

Anouar Abdesslam, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, avocat général près la cour de cassation.

Ridha Dérouché, substitut de l'avocat général aux services judiciaires, avocat général aux services judiciaires.

Hassen Ben Felah, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

Mohamed Mechria, président du tribunal de première instance de Grombalia, président de tribunal de première instance de Sfax.

Mohamed Abdelghaffar, président du tribunal de première instance de Bizerte, conseiller à la cour de cassation.

Youssef El Aloui, premier substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Sfax, président de chambre à la cour d'appel de Gafsa.

A compter du 1er décembre 1990 :

Messieurs :

Hadeb Bel Akhdar, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de chambre à la cour de cassation.

Mohamed Fatnassi, avocat général aux services judiciaires, président de chambre à la cour d'appel de Tunis.

Magistrats de 2ème grade :

A compter du 16 septembre 1990 :

Messieurs :

Jédidi Ghani, procureur de la République près du tribunal de première instance de Grombalia, procureur de la République près du tribunal de première instance de Bizerte.

Chédli Boukhris, procureur de la République près du tribunal de première instance de Bizerte, procureur de la République près du tribunal de première instance de Grombalia.

Ali Missaoui, président du tribunal de première instance de Kasserine, président du tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Ettaieb Marzouki, président du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, président du tribunal de première instance de Kasserine.

Abdelkader El Bahloul, procureur de la République près du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, vice président au tribunal immobilier.

AA Ali Ben Akremi Jaballah, conseiller à la cour d'appel de Médenine, procureur de la République près du tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Mohamed Ben Ali Habib, vice président au tribunal de première instance de Médenine, vice président au tribunal immobilier.

Abdelkader Zhioua, président de la justice cantonale de Tunis, vice président au tribunal de première instance de Tunis.

Moncef Zaïbi, vice président tribunal de première instance de Tunis, président de la justice cantonale de Tunis.

Amor Farouk Gharbi, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis, vice président au tribunal de première instance de Tunis.

Bohra Ben Nasr, juge au tribunal de première instance de Tunis, vice président au dit tribunal.

Ibrahim Trabelsi vice président au tribunal de première instance de Sousse, vice président au tribunal de première instance de l'Ariana.

Mohamed Jammali, juge d'instruction au tribunal de première instance de Grombalia, vice président au dit tribunal.

Mohsen Jaziri, juge cantonal de Bizerte, vice président au tribunal de première instance de Bizerte.

Fredj Yahiaoui, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse, vice président au tribunal de première instance de Sousse.

Zoubeir Chaouachi, juge cantonal de Oueslatia, vice président au tribunal de première instance de Kairouan.

Messieurs :

Abdelaziz Belhassen, conseiller à la cour d'appel de Sfax, vice président au tribunal de première instance de Gabès.

Abdellatif Oueslati, conseiller à la cour d'appel de Gafsa, vice président au tribunal de première instance de Gafsa.

Naima Ayachi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Bahaeddine El Alouani, juge au tribunal de première instance de Zaghuan, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Othmane Raboudi, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Mohamed Kamel Saâda, vice président au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Mohamed Boubaker, conseiller à la cour d'appel du Kef, conseiller d'appel de Tunis.

Hamda Dekhili, président du tribunal de première instance de Béja, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Farouk Masmoudi, vice président au tribunal immobilier, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

Fatma Khélil, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

Rafik Mehalla, juge cantonal de Jemal, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sousse.

Mohamed Salah Ben Hassine, juge cantonal de Nefidha, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

Amor Mestiri, conseiller à la cour d'appel de Médenine, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

Mongi Damak, vice président au tribunal de première instance de Gabès, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

Ridha Ben Amor, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, premier juge d'instruction au dit tribunal.

Kamel Ben Jaâfar, juge d'instruction au tribunal de première instance de Ben Arous, premier juge d'instruction au dit tribunal.

Abdelwahab Ketata, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Sfax conseiller à la cour d'appel de Sfax.

Belgacem Krid, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax, premier juge d'instruction au tribunal de première instance de Sfax.

Mohamed Maâtoug, conseiller à la cour d'appel de Sfax, premier substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Sfax.

Noureddine Ben Romdhane, juge au tribunal de première instance du Kef, conseiller à la cour d'appel du Kef.

Ali Sellami, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa, substitut du procureur général de la cour d'appel de Gabès.

Messieurs :

Rached Oueslati, juge cantonal de Sidi Bouzid, substitut du procureur général près la cour d'appel de Gafsa.

Moncef Braham, juge cantonal de M'saken, conseiller à la cour d'appel de Médenine.

A compter du 1er octobre 1990 :

Messieurs :

Ahmed Ridha Kassiâ, conseiller à la cour d'appel de Sousse, président du tribunal de première instance de Grombalia.

Habib Missaoui, conseiller à la cour d'appel de Monastir, président du tribunal de première instance de Bizerte.

Arbia Ben Khédim, vice président au tribunal de première instance de Bizerte, vice président au tribunal de première instance de Tunis.

Hassiba El Arbi, vice président au tribunal de première instance de Grombalia, vice président au tribunal de première instance de Tunis.

A compter du 1er novembre 1990 :

Messieurs :

Brahim Mejri, juge rapporteur au tribunal immobilier, inspecteur adjoint au ministère de la justice.

Mokhtar Mestiri, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Médenine.

Youssef Zeghdoudi, vice président au tribunal de première instance de Sfax, vice président au tribunal de première instance de Bizerte.

Khaled Mahjoubi, procureur de la République près du tribunal de première instance de Tozeur, vice président au tribunal de première instance de Sfax.

Tijani Abid, juge cantonal de Agareb, procureur de la République au tribunal de première instance de Tozeur.

Khaled Barrak, juge cantonal de Kairouan, conseiller à la cour d'appel de Sousse.

Mohamed Abid, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax.

Mohamed El Barchouchi, juge rapporteur au tribunal immobilier, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.

A compter du 15 novembre 1990 :

Messieurs :

Habib Hamza, juge cantonal du Bardo, substitut de l'avocat général à la direction des services judiciaires.

Noureddine Ben Ayed, juge cantonal de Tunis, inspecteur adjoint au ministère de la justice.

Mohamed Néjib Belghith, juge rapporteur au tribunal immobilier, vice président au tribunal de première instance de Médenine.

Asma Farhat, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Zekia Ouelhazi, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Mohsen Chebbi, juge au tribunal de première instance de Ben Arous, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Kaouthar Bramli, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Mohamed Néjib El Haj Mansour, juge au tribunal de première instance de l'Ariana, substitut du procureur général près la cour d'appel de Tunis.

Mohamed Nefissi, juge au tribunal de première instance de Tunis, conseiller à la cour d'appel de Tunis.

Faouzi Ben Abdelkader, juge au tribunal de première instance de Tunis, substitut du procureur général à la cour d'appel de Tunis.

Eouhaier SDkander, juge cantonal de Tunis, vice président au tribunal de première instance de Tunis.

Ferjani Hamrouni, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tunis, premier substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis.

Mohamed Moncef Mebazaâ, juge d'instruction du tribunal de première instance de l'Ariana, premier juge d'instruction au dit tribunal.

Najah Mehadheb, juge cantonal de Grombalia, vice président au tribunal de première instance de Grombalia.

Mahmoud Jaïdi, juge cantonal de Tunis, président du tribunal de première instance de Béja.

Noureddine El Ghouli, juge cantonal de Hammamet, conseiller à la cour d'appel de Monastir.

Bouraoui Slama, inspecteur adjoint au ministère de la justice, substitut du procureur général près la cour d'appel de Monastir.

Faouzi Limam, juge cantonal de Dahmani, substitut du procureur général près la cour d'appel du Kef.

Mohamed Chokki, juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis, vice président au tribunal de première instance de Jendouba.

Hassen Fendri, juge cantonal de Siliana, conseiller à la cour d'appel de Sfax.

Ridha Khémakhem, juge au tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur général près la cour d'appel de Sfax.

Ahmed Kamel, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Monastir, conseiller à la cour d'appel de Gafsa.

Magistrats de 1er grade

A compter du 2 janvier 1990 :

Messieurs :

Mansour Kallel, juge suppléant au tribunal de première instance de Jendouba, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République au dit tribunal.

A compter du 29 janvier 1990 :

Messieurs :

Abla Ben Chaâbane, juge suppléant au tribunal de première instance de Zaghouan, juge suppléant au tribunal de première instance de Béja.

Bahaeddine El Alouani, juge au tribunal de première instance de Kasserine, juge au tribunal de première instance de Zaghouan.

A compter du 5 février 1990 :

Abderrahmane Ghanem, juge au tribunal de première instance de Mahdia, juge au tribunal de première instance de Sfax.

Chédly Ghiloufi, juge au tribunal de première instance de Mahdia, juge au tribunal de première instance de Monastir.

A compter du 15 février 1990 :

Tarak Bennour, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction au dit tribunal.

A compter du 16 septembre 1990 :

Kamel Berbouche, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur au dit tribunal.

Ahmed Hafi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Siliana, juge au tribunal immobilier.

Mahmoud Ben Khélifa Tahar, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction au dit tribunal.

Mondher Elkoumi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction au dit tribunal.

Nabil Guizani, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis, juge au dit tribunal.

Salem Jaouan, juge cantonal de Tunis, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Boubaker Jéridi, juge au tribunal immobilier, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Mohsen Haji, juge au tribunal de première instance de Siliana, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Mohamed Adel Ben Smail, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République au dit tribunal.

Sihem Souissi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de l'Ariana.

Habib Ben Aissa, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Zaghouan, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de l'Ariana.

Wassila Kaâbi, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Ben Arous.

Kadhia Abdesslam, juge suppléant au tribunal de première instance de Sfax, juge suppléant au tribunal de première instance de Ben Arous.

Mounir Ben Soula, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance du Kef, juge cantonal de Bizerte.

Abdelkhalek Mastoura, juge au tribunal de première instance de Bizerte, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du dit tribunal.

Lassaâd Chennoufi, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Bizerte, juge cantonal de Ras Djebel.

Mokhtar Dhibi, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge d'instruction audit tribunal.

Naïma Hidoussi, juge au tribunal de première instance de Grombalia, substitut du procureur de la République près du dit tribunal.

Abdelmajid El Manaâ, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal de Menzel Bouzelfa.

Aouatef Bellotf, juge au tribunal de première instance de Jendouba, juge au tribunal de première instance de Zaghouan.

Chédly Ghiloufi, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge au tribunal de première instance de Zaghouan.

Mohamed Hédi Guizani, juge au tribunal de première instance du Kef, juge au tribunal de première instance de Zaghouan.

Ridha Zghondi, juge au tribunal de première instance de Siliana, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Zaghouan.

Amor Jendoubi, juge au tribunal de première instance de Béja, juge d'instruction au dit tribunal.

Ayachi Ouni, juge cantonal de Kébili, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir.

Abdelhamid Mouakher, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Sousse, juge d'instruction au tribunal de première instance de Monastir.

Béchir Abbassi, juge au tribunal de première instance de Tatouine, juge au tribunal de première instance de Sfax.

Kamel Debbech, juge au tribunal de première instance de Sidi-Bouزيد, juge au tribunal de première instance de Monastir.

Jamel Chahloul, juge au tribunal de première instance de Monastir, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Abderrazak Arjoun, juge au tribunal de première instance de Monastir, juge cantonal de Jemal.

Fadhel Safi, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Mahdia, juge d'instruction au dit tribunal.

Mohsen Bouzid, juge d'instruction au tribunal de première instance de Mahdia, juge au dit tribunal.

Rafik Achour, juge au tribunal de première instance de Mahdia, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Mohamed Fakhfakh, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tataouine, juge au tribunal de première instance de Mahdia.

Belgacem Barrah, juge cantonal de Hafouz, juge cantonal de Msaken.

Slaheddine Bouchami, juge au tribunal de première instance de Sousse, juge cantonal de Nfidha.

Fredj Bizid, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kairouan, juge audit tribunal.

Rachéd Kaâbi, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Médenine, juge chargé des mêmes fonctions au tribunal de première instance de Kairouan.

Ali Kalthoum, juge cantonal de Meknassi, juge au tribunal de première instance de Kairouan.

Béchir Najah, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Oueslatia.

Kamel Allani, juge au tribunal de première instance de Kairouan, juge cantonal de Haffouz.

Mohamed Jemel, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sfax, juge audit tribunal.

Mohamed Ajili, juge au tribunal de première instance de Jendouba, juge au tribunal de première instance de Sfax.

Ahmed Ben Mohamed Mansour, juge au tribunal de première instance de Sfax, juge d'instruction audit tribunal.

Kamel Brik, juge cantonal de Ras Djebel, juge cantonal de Sfax.

Mongi Limam, juge au tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Hasna Lajili, juge suppléant au tribunal de première instance de Grombalia, juge suppléant au tribunal de première instance du Kef.

Mouldi Yahiaoui, juge au tribunal immobilier, juge d'instruction au tribunal de première instance du Kef.

Ridha Aroui, juge au tribunal de première instance de Siliana, juge chargé de fonctions de substitut du procureur de la République dudit tribunal.

Fethi Ben Ali Chelbi, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Gabès, juge cantonal de Hamma.

Mokhtar Missaoui, substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kébili, juge cantonal de Kébili.

Hédhili Menai, juge d'instruction au tribunal de première instance de Béja, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Mohamed Nemri, juge d'instruction au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge au tribunal de première instance de Gafsa.

Latifa Baghdadi, juge au tribunal de première instance de Médenine, juge au tribunal de première instance de Gafsa.

Mokhtar Jellouli Hénî, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge cantonal de Sidi Bouzid.

Abderraouf Titeï, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge audit tribunal.

Amor Chebbi, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près dudit tribunal.

Noureddine Khelifi, juge cantonal de Ben Oun, juge cantonal de Meknassi.

Fethi Mejri, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal de Ben Oun.

Béchir Barouni, juge d'instruction au tribunal de première instance de Kébili, juge d'instruction au tribunal de première instance de Médenine.

Béchir Merkhî, juge d'instruction au tribunal de première instance de Médenine, juge au tribunal de première instance de Tataouine.

Habib Ardhauoui, juge au tribunal immobilier, juge d'instruction au tribunal de première instance de Tataouine.

Mokhtar Meddeb, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant au tribunal immobilier.

Moncef Marsaoui, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant au tribunal immobilier.

Ouajdi Hédhili, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant au tribunal immobilier.

Ahmed Yahiaoui, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant au tribunal immobilier.

Mohamed Tahar Kentech, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant au tribunal immobilier.

Riadh Boujeh, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant au tribunal immobilier.

Baha Eddine Bakari, juge suppléant au tribunal de première instance de Médenine, juge suppléant au tribunal immobilier.

Béchir Tayari, juge suppléant au tribunal de première instance de Gafsa, juge suppléant au tribunal immobilier.

Sami Chebbi, juge suppléant au tribunal de première instance de Béja, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis.

Raouadha Grafi, épouse Kakli, juge suppléant au tribunal de première instance de Sousse, juge suppléante au tribunal de première instance de Tunis.

Abdellatif Karay, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant chargé de fonction de substitut du procureur de la République audit tribunal.

Leila Jabari, juge suppléante au tribunal de première instance de Gafsa, juge suppléante au tribunal de première instance de l'Ariana.

Riadh Gharbi, juge suppléant au tribunal de première instance de Sfax, juge suppléant au tribunal de première instance de l'Ariana.

Adnan Hénî, juge suppléant au tribunal de première instance de Monastir, juge suppléant au tribunal de première instance de Ben Arous.

Riadh M'Barek, juge suppléant au tribunal de première instance de Sidi Bouzid, juge suppléant au tribunal de première instance de Ben Arous.

Héla Ben Driss, juge suppléant au tribunal de première instance de Sfax, juge suppléant au tribunal de première instance de Bizerte.

Adel Andoulsi, juge suppléant au tribunal de première instance de Bizerte, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République au dit tribunal.

Mounira Habbib, juge suppléant au tribunal de première instance de Médenine, juge suppléant au tribunal de première instance de Grombalia.

Mohamed Mongi Kalai, juge suppléant au tribunal de première instance du Kef, juge suppléant au tribunal de première instance de Béja.

Hayet Yaâcoubi, juge suppléant au tribunal de première instance de Bizerte, juge suppléant au tribunal de première instance du Kef.

Fethi Yahiaoui, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Sfax, juge suppléant chargé des mêmes fonctions au tribunal de première instance du Kef.

Mounir Ben Sakhria, juge suppléant du tribunal de première instance de Béja, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République près du tribunal de première instance de Kasserine.

Rachida Khammassi, juge suppléant du tribunal de première instance de Médenine, juge suppléant du tribunal de première instance du Kef.

Majda Fehri, juge suppléant du tribunal de première instance de Bizerte, juge suppléant du tribunal de première instance du Kef.

Chokri Mejri, juge suppléant au tribunal de première instance du Kef, juge suppléant au tribunal de première instance de Jendouba.

Sami Selim, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant du tribunal de première instance de Sousse.

Adel Ghali, juge suppléant au tribunal de première instance du Kef, juge suppléant du tribunal de première instance de Sousse.

Monia Ben Ali, juge suppléant au tribunal de première instance de Gafsa, juge suppléant au tribunal de première instance de Sousse.

Chédly Ouali, juge suppléant au tribunal de première instance de Ben Arous, juge suppléant du tribunal de première instance de Sfax.

Samir Akrouf, juge suppléant au tribunal de première instance du Kef, juge suppléant du tribunal de première instance de Sfax.

Abdennacer Sbaï, juge suppléant au tribunal de première instance de Gabès, juge suppléant du tribunal de première instance de Kairouan.

Riadh Limam, juge suppléant au tribunal de première instance de Tataouine, juge suppléant du tribunal de première instance de Kairouan.

Leila Zine, juge suppléant au tribunal de première instance de Sousse, juge suppléant du tribunal de première instance de Gafsa.

Idriss Harigh, juge suppléant chargé des fonctions de substitut au tribunal de première instance de Gafsa, juge suppléant audit tribunal.

Mohamed Be, Béchir Ezzine, juge suppléant au tribunal de première instance de Gafsa, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République au dit tribunal.

Moheddine Hénî, juge suppléant au tribunal de première instance de Ben Arous, juge suppléant au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Mabrouk Rached, juge suppléant au tribunal immobilier, juge suppléant du tribunal de première instance de Gabès.

Samir Triki, juge suppléant au tribunal de première instance de Gabès, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République auprès du même tribunal.

Mokhtar Ben Mohamed Seoud, juge suppléant au tribunal de première instance de Kébili, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République auprès du même tribunal.

Mohamed Hédi Zaâlouni, juge suppléant au tribunal de première instance de Médenine, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République auprès du dit tribunal.

Noureddine El Achtar, juge suppléant au tribunal de première instance de Gafsa, juge suppléant au tribunal de première instance de Médenine.

Mohamed Ben Abdelaziz Askri, juge suppléant au tribunal de première instance de Tataouine, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République dudit tribunal.

Hafedh Ben Hédi Bouassida, juge au tribunal immobilier, juge cantonal de Jelma.

A compter du 1er octobre 1990 :

Messieurs :

Amor Ayari, juge au tribunal de première instance de Siliana, juge d'instruction au dit tribunal.

A compter du 1er novembre 1990 :

Nouri Gheribi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur au dit tribunal.

Boubaker Bouzidi, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Mohamed Khatèche, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Mohamed Ben Mohamed Braham, juge au tribunal de première instance de Kairouan, juge cantonal de Kairouan.

Mohamed Ali Jaouabi, substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Sfax, juge d'instruction audit tribunal.

Chadia Bent Hadj Braham, juge au tribunal de première instance de Sfax, substitut du procureur de la République audit tribunal.

Moncef Kechaou, juge cantonal d'El Hama, juge cantonal de Agareb.

A compter du 15 novembre 1990 :

Messieurs :

Ahmed Rezig, juge au tribunal immobilier, juge rapporteur audit tribunal.

Mohamed Fakhreddine Ben Ali, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal du Bardo.

Wafa Besbès, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.

Hédi Ayari, substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.

Hatem Dachraoui, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge cantonal de Tunis.

Fouhad Gharbi, substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.

Moncef Bouzrara, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge d'instruction audit tribunal.

Mondher Essid, juge au tribunal de première instance de Tunis, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal.

Amor Ben Mahmoud Mansour, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal de Grombalia.

Hichem Dhrif, substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Grombalia, juge cantonal de Hammamet.

Mehrez Boussalmi, juge au tribunal de première instance de Grombalia, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République audit tribunal.

Messieurs :

Mohamed Tahar Hamdi, juge au tribunal immobilier, juge cantonal de Siliana.

Mohsen El Ghoul, substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Siliana, juge cantonal de Dahmani.

Béchir Métoui, juge au tribunal de première instance de Siliana, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République audit tribunal.

Chokri Kamoun, juge suppléant au tribunal de première instance de Tunis, juge suppléant chargé des fonctions de substitut du procureur de la République auprès dudit tribunal.

Les auditeurs de justice :

A compter du 16 septembre 1990 :

Messieurs :

Mustapha Yahiaoui, auditeur de justice, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Tunis.

Nadra Lahiani, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sfax.

Zeinouba Gara Bibane, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance du Kef.

Raoudha Labidi, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.

Nabil Ben Abdallah, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Monastir.

Jamel Khader, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Mohamed Ali Chouikha, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Mahdia.

Zoubeir Majeri, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Monastir.

Hadia Jouini, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Jendouba.

Basma Bouden, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Kairouan.

Mohamed Khélifi, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Gafsa.

Latifa Jebali, auditeur de justice, juge au tribunal immobilier.

Hamed Mezoughi, auditeur de justice, juge chargé des fonctions de substitut du procureur de la République au tribunal de première instance de Béja.

Sarra Mekaouar, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Tunis.

Kamel Gharbi, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Halim Naïel, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Kairouan.

Lotfi Ezzerli, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sfax.

Radhia Marzougui, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Béja.

Faouzi Saïdi, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Jelal Zouaoui, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Gafsa.

Moufida Talhaoui, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Khaled Ben Abbès, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Gabès.

Hatem Khemakhem, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sfax.

Omrane Beya Echatti, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Mahdia.

Abdelaziz Féki, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance du Kef.

Om El Iz Ben Omrane, auditeur de justice, juge au tribunal immobilier.

Mohamed Karray, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Kairouan.

Abed El Bassat Khaldi, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Kébili.

Riadh Achour, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Médenine.

Imad Dababi, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Monastir.

Mohamed Lotfi Ennabli, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Larbi Ben Khanchouche, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Siliana.

Neila Ben Cheikh Ahmed, auditeur de justice, juge au tribunal immobilier.

Raoudha Sassi, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Mahdia.

Sadok El Amari, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Siliana.

Daoud Zentani, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Mokhtar Harzalli, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Imed Ben Rejeb, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Jendouba.

Lotfi Naouali, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sidi Bouzid.

Nadra Elloumi, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de l'Ariana.

Rajir Belhadj Ali, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Gabès.

Mohamed Lamine Barouni, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance du Kef.

Meftah Bouzaïenne, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Faouzi, Jebali, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Médenine.

Mourad Khemakhem, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Kasserine.

Najoua Mallouli, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Sousse.

Mohamed Ibrahim, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Médenine.

Mohamed El Baha Metir, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Kasserine.

Taoufik Snoussi, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Médenine.

Serour Barchani, auditeur de justice, juge au tribunal de première instance de Ben Arous.

MINISTRE DE L'INTERIEUR

TRANSFERT DE SIEGE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 16 août 1990 relatif au transfert du siège de la commune de Oum El Araies, gouvernorat de Gafsa.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 5 ;

Vu le décret du 14 mars 1966 portant création de la commune de Oum El Araies ;

Vu la délibération du conseil municipal de Oum El Araies en date du 21 juin 1990.

Arrête :

Article premier. — La commune de Oum El Araies est autorisée à transférer son siège sis à la cité moderne à son nouveau siège situé à la même cité.

Art. 2. — Le président de la commune de Oum El Araies est chargé de l'exécution de cet arrêté des sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 16 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 21 août 1990 relatif au transfert du siège de la commune d'El Jem, gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 5 ;

Vu le décret du 29 mars 1922 portant création de la commune d'El Jem ;

Vu la délibération du conseil municipal d'El Jem en date du 1^{er} juin 1990.

Arrête :

Article premier. — La commune d'El Jem est autorisée à transférer son siège sis à l'avenue Habib Bourguiba à son nouveau siège situé à la même avenue.

Art. 2. — Le président de la commune d'El Jem est chargé de l'exécution du présent arrêté des sa publication au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 21 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

CONCOURS

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement d'analystes au profit du ministère.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant staut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 fixant le règlement et le programme du concours externe et interne pour le recrutement d'analystes.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de trois (3) analystes et un concours interne pour le recrutement de deux (2) analystes au profit du ministère.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 17 novembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 17 octobre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement d'analystes au profit des municipalités.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant staut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 fixant le règlement et le programme du concours externe et interne pour le recrutement d'analystes.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement d'un (1) analyste et un concours interne pour le recrutement d'un (1) analyste au profit des municipalités de Tunis et de Radès.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 17 novembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 17 octobre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement de programmeurs au profit du ministère.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant staut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 fixant le règlement et le programme du concours externe et interne pour le recrutement de programmeurs.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de deux (2) prpgrammeurs et un concours interne pour le recrutement de deux (2) programmeurs au profit du ministère.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 17 novembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 17 octobre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement de programmeurs au profit des municipalités.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant staut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 fixant le règlement et le programme du concours externe et interne pour le recrutement de programmeurs.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement d'un (1) programmeur et un concours interne pour le recrutement d'un (1) programmeur au profit des municipalités de Tunis et la Goulette.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 17 novembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 17 octobre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement d'opérateurs au profit du ministère.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988 portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique et notamment son article 16 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1989 fixant le règlement et le programme du concours externe et interne pour le recrutement d'opérateurs.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de seize (16) opérateurs et un concours interne pour le recrutement de treize (13) opérateurs au profit du ministère.

Art. 2. — Les épreuves des deux concours se dérouleront à Tunis le 24 novembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 octobre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement de commis d'administration au profit de quelques conseils régionaux

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et notamment son article 29 ;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement de commis d'administration.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de cinq (5) commis d'administration et un concours interne pour le recrutement de trois (3) commis d'administration au profit des conseils régionaux des gouvernorats du Kef, Kébili, Sidi Bouzid et Jendouba.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 21 octobre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 septembre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement de commis d'administration au profit de quelques municipalités.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et notamment son article 29 ;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement de commis d'administration.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de trente sept (37) commis d'administration et un concours interne pour le recrutement de vingt neuf (29) commis d'administration au profit de quelques municipalités appartenant aux gouvernorats de Mahdia, Tataouine, le Kef, Sidi Bouzid, Sfax, Mednine, Jendouba, Kébili, Nabeul, Ben Arous, Tunis, Siliana, Monastir, Gabès, Gafsa, Sousse et Kairouan.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 21 octobre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 21 septembre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement de dactylographes au profit de quelques conseils régionaux.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et notamment son article 32 ;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement de dactylographes.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement d'un (1) dactylographe et un concours interne pour le recrutement d'un (1) dactylographe au profit des conseils régionaux des gouvernorats du Kef et Kébili.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 28 octobre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 28 septembre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne pour le recrutement de dactylographes au profit de quelques municipalités.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et notamment son article 32 ;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne pour le recrutement de dactylographes.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de quatorze (14) dactylographes et un concours interne pour le recrutement de onze (11) dactylographes au profit de quelques municipalités appartenant aux gouvernorats de Mahdia, le Kef, Tataouine, Sfax, Mednine, Jendouba, Nabeul, Ben Arous, Tunis, Monastir, Gabès, Sousse et Kairouan.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 28 octobre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 28 septembre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de dactylographes adjoints au profit de quelques municipalités.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et notamment son article 35 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1985 fixant le règlement et le programme du concours externe et interne pour le recrutement de dactylographes adjoints.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de quatre (4) dactylographes adjoints au profit des municipalités de la Goulette et Métouia.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 28 octobre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 28 septembre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de hajeb au profit du ministère.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 fixant le règlement et le programme du concours externe et pour le recrutement de hajeb.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de cinquante (50) hajeb au profit du ministère.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 4 novembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 octobre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de hajeb au profit de quelques municipalités.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 fixant le règlement et le programme du concours externe pour le recrutement de hajeb.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de quatorze (14) hajeb au profit des municipalités d'El Hancha, Mahdia, Sidi Bouzid, Jerba Midoun, Ben Guerdane, Korbous, Carthage, Jemmal, Gabès, Metouia, Hamma, Matmata et M'saken.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 4 novembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 octobre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de hajeb au profit de quelques conseils régionaux.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 15 août 1985 fixant le règlement et le programme du concours externe pour le recrutement de hajeb.

Arrête :

Article premier. — Est ouvert au ministère de l'intérieur un concours externe pour le recrutement de quatre (4) hajeb au profit des conseils régionaux des gouvernorats du Kébili et Jendouba.

Art. 2. — Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 4 novembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 octobre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les modalités de l'intégration des ouvriers dans le cadre des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'intérieur pour l'intégration de cinq (5) ouvriers appartenant aux catégories 8 et 9 dans le grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen se dérouleront à Tunis le 1^{er} décembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 1^{er} novembre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de l'intérieur du 23 août 1990 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade de hajeb.

Le ministre de l'intérieur ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 portant statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985 portant statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988 ;

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985 fixant les modalités de l'intégration des ouvriers dans le cadre des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1988 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour l'intégration des ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade de hajeb.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert au ministère de l'intérieur pour l'intégration de dix (10) ouvriers appartenant aux catégories 3 et 4 dans le grade de hajeb.

Art. 2. — Les épreuves de l'examen se dérouleront à Tunis le 1^{er} décembre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 1^{er} novembre 1990.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre de l'intérieur
ABDELHAMID ESCHEIKH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

**LISTE DES ANIMATEURS
DES JARDINS D'ENFANTS
A PROMOUVOIR AU GRADE D'ANIMATEUR
D'APPLICATION DES JARDINS D'ENFANTS
AU TITRE DE L'ANNEE 1988**

Souad Essafi Azaiz
Amina Anan
Habiba Ennabli
Faouzia Ben Hmida
Habiba Bouazza
Fatma Gharzoul
Bornia Bellakhroua
Halima Ltaif
Rachida Belkhiria
Naziha El Houar
Nabiha Ben Salah
Hallouma Boujrida
Latifa El Mejri
Jalila El Mestiri
Selma Welhazi
Nouba Zbiba

Zohra Sawani
 Assia El Mathlouthi
 Hallouma Bouraoui
 Rkaya Esstambouli
 Wassila Eddakhlaoui
 Fadhlila Bani
 Samira Errais
 M'Barka Ben Ghallab
 Zohra Bouhlal
 Safia Said
 Faiza El Mokhtar
 Naima Bouallague
 Noura El Arfaoui
 Mounira El Ajmi épouse Ben Amer
 Sarra Ben Ammar
 Fatma Belguacem née Bouguez
 Latifa Ettoumi
 Jalila El Missaoui
 Mehria El Ayadi
 Adla ElHkim
 Hayet Bembaya
 Hayet Essghair née Bounguicha
 Jannet Guort née El Majri
 Saida Ben Amer
 Mongia Othamn
 Zakia Ben Guader
 Faiza Rachdi née Dalel
 Monia Ben Said
 Faiza El Hirilli
 Naima El Hamadi
 Chadhlia Eddhaoui
 Mahjouba Boujemaâ
 Mounira Ben Ibrahim
 Chadhlia Khouja née Bdira
 Fatma Errbai
 Rafiaa Boukhris
 Chebila El Guizani
 Khadija Dridi épouse Ben Ali
 Raoudha Guider épouse El Khmissi
 Saida El Annabi
 Fatma Esserguini épouse Ennafouti
 Manoubia El Ayachi née Mezwel
 Chadlia Bettaieb née El M'Dimagh
 Chahrazed Ben Chaabane
 Fatouma Hamouda
 Najet Achour
 Khiria Ben Salah
 Fatma Lakhdar née El Harbaoui
 Rebeh Ejilassi
 Souad Bafoun épouse Ben Karaoud
 Najiba Amara
 Radhia Ejidi
 Naima Errfaoui
 Hadhria Assali
 Hafssia Latrech

Fattouma Ben Said
 Raoudha Bouchair
 Saida Ben El Haj Kacem
 Hayet Zayen El Baklouti
 Hlima Ben Khlif
 Majida Hachouch née Ben Hsouna
 Hayet Frej née Ben Sliman
 Samia Abid
 Monia El Ayouni
 Wahida Salah
 Mohamed El Hadi Ben El Haj Hsine
 Naima Ezzargua
 Naima Ben Salah née Lanouar
 Samira Esswaih
 Malika El Malki née Ettoukali
 Laila Ejilassi née El Guitouni
 Nour El Houda Ben Miloud
 Bachia Ejjerbi
 Saliha Aliwa
 Faouzia Amiri
 Alifa Ennajar
 Mohamed Khelifa Khcherem
 Aziza Ettlili
 Azza El Khiari
 Zwiza Ben Amor
 Saida Khedher
 Dalila Khaldi
 Hsen Hsin
 Massouda Saaidia
 Zakia Firchiou
 Radhia Zannagui épouse Ben Abda
 Raoudha El Hammami
 Faiza Mehrez née Hwas
 Amor El Barhoumi
 Nasiha Nasraoui
 Mongia Mabrouk
 Sihem Alaya née Bettaieb
 Najia El Hamdi
 Abdelhakim Ahmadi
 Raoudha Ejridi
 Naima Ben Jaafar
 Habiba Abdallah
 Souad Essghair
 Salwa Kraim
 Manoubia Amira née Guamcha
 Souad Bennour
 Raoudha Essid
 Samira El Benzarti
 Naziha Moussa
 Sadika Flifel née Ben Ismail
 Radhia Merdassi née Hannachi
 Chadilia El Massaadi épouse El Bawandi
 Abderrazak Abdessalem
 Chadlia Dahman

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

SUSPENSION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Décret n° 90-1315 du 21 août 1990, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8;

Vu le décret n° 89-1604 du 10 octobre 1989, portant suspension de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire;

Vu l'avis des ministres de l'économie et des finances et de la santé publique;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Les médicaments destinés à la médecine humaine ou vétérinaire relevant des numéros de position 30-03 et

30-04 n'ayant pas de similaires fabriqués localement, bénéficient à l'importation et à la vente de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2. — La suspension prévue par l'article premier ci-dessus s'applique sur les médicaments importés du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990.

Art. 3. — Les ministres de l'économie et des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 21 août 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SOCIETE DES COURSES

Arrêté du ministre de l'agriculture du 22 août 1990, relatif à la fixation du montant total des prix mis en concours par la société des courses.

Le ministre de l'agriculture;

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses et notamment son article 5;

Arrête :

Article premier. — Le montant total des prix mis en concours par la société des courses, et comprenant les allocations à titre de prix des courses et les primes aux naisseurs, est fixé pour la saison hippique 1990-1991 à 1.020.000 dinars pour les courses disputées sur l'hippodrome de Kassar-Said et 30.000 dinars pour les courses des gouvernorats et festivals régionaux soit un total de 1.050.000 dinars.

Tunis, le 22 août 1990.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

HIPPODROME DE KASSAR-SAID

Arrêté du ministre de l'agriculture du 22 août 1990, relatif à la fixation du calendrier d'ouverture de l'hippodrome de Kassar-Said, pendant la saison 1990-1991 et au programme des courses hippiques.

Le ministre de l'agriculture;

Vu le décret n° 70-177 du 26 mai 1970, portant création et organisation de la société des courses et notamment son article 8;

Arrête :

Article premier. — La société des courses est autorisée à réouvrir l'hippodrome de Kassar-Said aux dates suivantes :

Meeting d'automne 1990 :

Septembre : 16, 23, 29, 30

Octobre : 7, 14, 20, 21, 28

Novembre : 4, 11, 18, 25

Décembre : 2, 9, 16, 23, 30

Meeting d'hiver et de printemps 1991 :

Janvier : 6, 13, 20, 27

Février : 3, 10, 17, 24

Mars : 3, 10, 17, 24, 31

Avril : 7, 14, 21, 28

Mai : 5, 12, 19, 26

Juin : 2, 9.

Art. 2. — La société des courses est autorisée à faire disputer les courses des chevaux conformément au programme approuvé par le ministre de l'agriculture.

Tunis, le 22 août 1990.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

DECLASSEMENT

Décret n° 90-1316 du 14 août 1990, portant déclassement d'une parcelle de terrain sise à Tunis (Borgel) du domaine public maritime pour être incorporée au domaine privé de l'Etat.

Le Président de la République;

Vu le décret du 24 septembre 1885 sur le domaine public;

Vu le décret du 26 septembre 1887, réglementant la procédure de délimitation du domaine public;

Vu le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment son article 1er (4);

Vu le décret du 30 septembre 1922, portant délimitation du domaine public maritime de la partie Nord du lac de Tunis;

Vu l'avis des ministres des domaines de l'Etat et de l'équipement et de l'habitat;

Décrète :

Article premier. — Est déclassée du domaine public maritime et incorporée au domaine privé de l'Etat, la parcelle de terrain sise à Tunis (Borgel) d'une contenance de 6h 50a 00ca approximative, délimitée par les bornes portant les numéros : 84, 85, 86, 87, 89, 90, 98, 99, 100 et 101 et entourée d'un liseré rouge sur le plan ci-joint.

Art. 2. — Les ministres des domaines de l'Etat et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 14 août 1990.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTERE DU TRANSPORT

VOITURES DE LOUAGE

Arrêté du ministre du transport du 23 août 1990 fixant la couleur distinctive que doivent avoir les voitures de louage.

Le ministre du transport;

Vu la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 portant code de la route;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985 portant organisation des transports terrestres;

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989 portant réglementation des transports automobiles routiers de personnes et de voyageurs;

Vu le décret n° 89-1223 du 25 août 1989 réglementant les transports publics par voitures de taxis ou de louages;

Vu l'arrêté du 25 août 1989 relatif aux marques distinctives que doivent porter les véhicules routiers de personnes et de marchandises

Arrête :

Article premier. — Tout véhicule affecté au transport public de personnes par voiture de louage, doit avoir comme couleur distinctive, la couleur suivante :

— Pour les voitures de louage desservant des itinéraires inter-gouvernorat : Le blanc avec deux bandes rouges de 15 cm de largeur ;

L'une latérale et placée à une hauteur de 65 cm du sol.

L'autre placée dans le sens longitudinal du véhicule et au milieu du capot et du toit.

Pour les voitures de louage desservant des itinéraires intra-gouvernorat : Le blanc avec deux bandes bleues de 15 cm de largeur chacune :

L'une latérale et placée à une hauteur de 65 cm du sol.

L'autre placée dans le sens longitudinal du véhicule et au milieu du capot et du toit

Article 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre du transport
AHMED SMAOUI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

TAXIS

Arrêté du ministre du transport du 23 août 1990, fixant la couleur distinctive que doivent avoir les voitures de taxi.

Le ministre du transport;

Vu la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978, portant approbation du code de la route;

Vu la loi n° 85-77 du 4 août 1985, portant organisation des transports terrestres;

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministre du transport;

Vu le décret n° 89-386 du 23 mars 1989, portant réglementation des transports automobiles routiers de personnes et de voyageurs;

Vu le décret n° 89-1223 du 25 août 1989, réglementant les transports publics par voitures de taxis ou de louages;

Vu l'arrêté du 25 août 1989, relatif aux marques distinctives que doivent porter les véhicules routiers de personnes et de marchandises.

Arrête :

Article premier. — Tout véhicule affecté au transport public de personnes par voitures de taxi doit avoir, comme couleur distinctive, le jaune «taxi new-yorkais».

Art. 2. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 23 août 1990.

Le ministre du transport
AHMED SMAOUI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

EXAMENS

Arrêté du ministre des communications du 21 août 1990, portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à l'école des postes et des télécommunications à Tunis pour la promotion au grade de contrôleur des postes, télégraphes et téléphones.

Le ministre des communications;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif; tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-369 du 20 février 1990 ;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 portant congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988;

Vu le décret n° 86-626 du 14 juin 1986, fixant le statut particulier aux personnels du corps administratifs des postes, télégraphes et téléphones tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 87-1228 du 17 septembre 1987;

Vu l'arrêté du 30 mars 1989 portant institution du cycle de formation des contrôleurs des postes, télégraphes et téléphones;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade de contrôleur de P.T.T aura lieu à Tunis le 21 octobre 1990 dans les conditions fixées par l'arrêté sus-visé du 30 mars 1989.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 30.

Art. 3. — La liste d'inscription des candidats à l'examen sus-visé sera close le 21 septembre 1990.

Tunis, le 21 août 1990.

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre des communications du 21 août 1990, portant ouverture d'un examen d'accès au cycle de formation continue à l'école des postes et des télécommunications à Tunis pour la promotion au grade d'ingénieur adjoint (section II : P.T.T) .

Le ministre des communications;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985, portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif; tel qu'il a été modifié par le décret n° 90-369 du 20 février 1990 ;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985, portant congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1989, portant institution du cycle de formation d'ingénieur adjoint;

Arrête :

Article premier. — Un examen d'accès au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur adjoint est ouvert à l'école des postes et des télécommunications à Tunis.

Art. 2. — Le nombre de places réservées à cet examen est fixé à 18.

Art. 3. — L'examen d'accès à ce cycle aura lieu à Tunis le 21 octobre 1990.

Art. 4. — La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 21 septembre 1990.

Tunis, le 21 août 1990.

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 90-1317 du 22 août 1990 :

Le Dr. Khaled Mohamed Khiareddine, inspecteur régional de la santé publique, est nommé inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Par décret n° 90-1318 du 22 août 1990 :

Le Dr. Ben Mna Mohamed Hachmi, médecin de la santé publique est nommé inspecteur régional de la santé publique.

Par décret n° 90-1319 du 22 août 1990 :

Le Dr. Mahmoudi Belgacem, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Kasserine.

Par décret n° 90-1320 du 22 août 1990 :

Le Dr. Hamzaoui Larbi, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Ben Arous.

Par décret n° 90-1321 du 22 août 1990 :

Le Dr. Saidi Mouldi, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service des soins de santé de base à la direction régionale de la santé publique de Sidi Bouzid.

Par décret n° 90-1322 du 22 août 1990 :

Monsieur Hamed Mohamed El Hédi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service administratif et financier à la direction régionale de la santé publique de Bizerte.

Dans cette position, l'intéressé bénéficie outre la rémunération afférente à son grade des indemnités et avantages attribués à l'emploi de chef de service d'administration centrale.

CONCOURS

Arrêté du ministre de la santé publique du 21 août 1990 fixant le règlement et le programme des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier au corps des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique.

Arrête :

Article premier. — Les opérateurs peuvent être recrutés :

1) Par voie de concours externe sur épreuves aux candidats ayant suivi avec succès six années d'enseignement secondaire (section mathématique sciences ou mathématiques techniques) et titulaire d'un diplôme d'opérateur en matériel informatique délivré par une école agréée à cet effet et âgés de 35 ans au plus à la date du concours.

2) Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux candidats qui à la date du concours ont au moins 5 années d'ancienneté dans le grade de mécanographe.

Art. 2. — Les deux concours visés ci-dessus auront lieu en même temps les épreuves seront appréciées par un jury commun dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 3. — L'arrêté portant ouverture des deux concours fixera :

- le nombre d'emploi mis en concours;
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours;
- la date de déroulement des épreuves.

Art. 4. — Les candidats aux concours sus-visés doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

A) pour les candidats externes :

- 1) une demande de candidature établie sur papier libre;
- 2) une copie de la carte d'identité nationale;
- 3) un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an à la date du concours;
- 4) un extrait du casier judiciaire ou de la fiche anthropométrique datant de moins d'un an à la date du concours;
- 5) une copie dûment certifiée conforme du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours;
- 6) un certificat médical délivré par un médecin assermenté ou un médecin de la santé publique attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaire pour l'exercice des fonctions d'opérateur sur tout le territoire de la République.

B. — Pour les candidats internes :

La demande de candidature doit parvenir par voie hiérarchique, accompagnée des pièces suivantes :

- 1) Une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient les pièces n° 2 à 6 énumérées au paragraphe A ci-dessus;
- 2) Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaire accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef du département.

3) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte portant nomination du candidat dans le grade de mécanographe.

4) Une ampliation dûment certifiée conforme à l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre de la santé publique après examen des dossiers de candidature par les membres du jury.

Art. 7. — Les deux concours comportent deux épreuves écrites et une épreuve pratique pour l'admission.

Le programme des épreuves écrites et pratiques est fixé en annexe.

A. — Les épreuves écrites :

- 1) Une épreuve de culture générale
- 2) Une épreuve d'ordre technique

B. — Une épreuve pratique sur ordinateur.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1) Une épreuve écrite de culture générale	2H	1
2) Une épreuve écrite d'ordre technique	6H	3
3) Une épreuve pratique	1H	2

Art. 8. — Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves en langue arabe.

Le jury de l'examen constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 9. — Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Les notes sont exprimées en chiffre variant de 0 à 20. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points : l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de soixante (60) points pour l'ensemble des épreuves écrites et pratique.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves écrites et pratique, la priorité est accordée :

- au plus ancien dans le grade pour les candidats internes et si cette ancienneté est la même la priorité est donnée au plus âgé.
- au plus âgé pour les candidats externes.

Art. 12. — Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer l'épreuve pratique.

Art. 13. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et pratique, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 14. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par le candidat et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout examen ou concours administratif ultérieur.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la santé publique sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 15. — La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'opérateur est arrêtée par le ministre de la santé publique.

Tunis, le 21 août 1990.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

ANNEXE

Concours externe et interne pour le recrutement d'opérateurs :

1) Culture générale :

- Géographie économique de la Tunisie
- Organisation politique et administrative de la Tunisie

2) Epreuve d'ordre technique :

- Rôle et fonction de l'opérateur
- Matériel de saisies et différents périphériques de l'ordinateur
- Informatique générale

CONCOURS

Arrêté du ministre de la santé publique du 21 août 1990 portant ouverture de deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'opérateurs.

Le ministre de la santé publique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 88-217 du 16 février 1988, portant statut particulier des personnels chargés du traitement automatique de l'informatique;

Vu l'arrêté du 21 août 1990, fixant le règlement et le programme du concours externe et interne pour le recrutement d'opérateurs;

Arrête :

Article premier. — Un concours externe et un concours interne sur épreuves sont ouverts au ministère de la santé publique pour le recrutement de 4 opérateurs.

Art. 2. — La date du déroulement des épreuves du concours aura lieu le 30 octobre 1990 et jours suivants.

Art. 3. — La date de clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 29 septembre 1990.

Tunis, le 21 août 1990.

Le ministre de la santé publique
DALI JAZI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

CONVENTIONS COLLECTIVES

Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 31 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective Nationale des entreprises de presse écrite.

Le Ministre des Affaires sociales;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1975 portant agrément de la convention collective nationale des entreprises de presse écrite ;

Vu l'arrêté du 23 août 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 31 mars 1983 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989 ;

Vu la convention collective nationale des entreprises de presse écrite, signée le 24 juillet 1975 et révisée par l'avenant sus-visé ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives.

Arrête :

Article premier. — l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des entreprises de presse, signé le 14 juillet 1990 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Art. 2. — Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans l'article 1er de la convention collective nationale sus-visée.

Art. 3. — Les entreprises ayant accordé à leur personnel les augmentations prévues par les circulaires du premier ministre n° 31 et n° 84 datées du 1er avril 1988 et du 9 octobre 1988 et relatives à l'octroi d'une prime de rendement complémentaire aux agents des entreprises publiques et par le décret n° 88-1889 du 10 novembre 1988 portant majoration de l'indemnité complémentaire provisoire, appliquent les grilles des salaires annexées à l'avenant ci-joint tout en cessant de servir les augmentations précitées.

Les travailleurs conservent, le cas échéant, la différence entre d'une part les salaires en vigueur à la fin du mois de mai 1988 majorés des augmentations prévues par les circulaires et le décret sus-indiqués et d'autre part les salaires prévus dans les grilles n° 2 annexées à l'avenant n° 2 agréé par l'arrêté du 18 mars 1989. Cette différence sera servie sous forme d'une indemnité différentielle.

Tunis, le 31 août 1990.

le Ministre des affaires sociales
MONCER ROUISSI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Avenant n° 3 à la convention collective nationale de l'industrie de la bonneterie et de la confection.

Entre les soussignés :

— L'association des directeurs de journaux :

d'une part,

— L'union générale tunisienne du travail (U.G.T.T.);

— Le syndicat national de la culture de la l'information;

d'autre part,

Vu la convention collective nationale des entreprises de presse écrite signée le 24 juillet 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 20 novembre 1975 et publiée au JORT n° 78 du 25 novembre 1975 ;

Vu l'avenant n° 1 à la conventions sus-visée agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 23 août 1983 et publié au JORT n° 58 des 6 et 9 septembre 1983;

Vu l'avenant n° 2 à la convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n° 20 du 21 mars 1989 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 17 avril 1990 entre l'U.T.I.C.A. et l'U.G.T.T. et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — L'article 19, de la convention collective nationale des entreprises de presse écrite est modifié comme suit :

Art. 19 (nouveau). — Jours fériés chômés et payés :

Les jours fériés considérés comme jours de repos chômés et payés sont le 1er janvier, le 20 mars, le 1er mai, le 9 avril, le 25 juillet, 13 août le 1er jour de l'Aïde El Fitr le 1er et le 2ème jour de l'Aïd El Idha, le jour du Mouled, le jour de l'Am Héjir.

Les travailleurs qui ne pourraient bénéficier de ces jours, par nécessité de service, bénéficient d'une majoration de salaire de 100%.

Art. 2. — Il est ajouté à la convention collective sus-visée les articles suivants :

Art. 48 Bis : Allocations scolaires

Chaque travailleur bénéficie à l'occasion de la rentrée scolaire d'une indemnité dont le montant est fixé comme suit :

— 50,000 dinars pour chaque étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse à condition de présenter les justifications.

— 25,000 dinars pour chaque élève inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire.

— 20,000 dinars pour chaque élève inscrit dans un établissement d'enseignement primaire.

— 12,000 dinars pour chaque enfant inscrit dans une crèche ou dans un jardin d'enfant.

Art. 48-3. Mise à la retraite.

Les travailleur bénéficie, 6 mois avant sa mise à la retraite, d'une promotion exceptionnelle qui consiste en un avancement d'un échelon avec la conservation de l'intégralité de son ancienneté concernant l'échelon qui lui sera octroyé.

Il est octroyé également à chaque travailleur au moment de sa mise à la retraite une indemnité égale à une mensualité pour chaque tranche de 5 ans de service dans la profession. Cette indemnité est calculée en fonction de l'ancienneté (exemple : une année : 1/5 de son salaire) et sur la base du dernier salaire perçu.

Entrent dans le calcul de cette indemnité toutes les primes servies mensuellement.

Les services compétents sont tenus de constituer les dossiers de la mise à la retraite 6 mois avant la date effective du départ à la retraite.

Art. 48-4. — Assistance en cas de décès du travailleur.

En cas de décès du travailleur, il est alloué à sa famille une subvention d'urgence égale à 3 mensualités.

Art. 3. — Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

— La grille n° 1 : à partir du 1er mai 1990

— La grille n° 2 : à partir du 1er mai 1991

— la grille n° 3 : à partir du 1er mai 1992.

Art. 4. — Les travailleurs dont les salaires de base dépassent à la date du 30 avril 1990 les salaires prévus dans la grille n° 2 annexée à l'avenant n° 2 signé le 22 février 1989 bénéficient des mêmes augmentations des salaires de base des travailleurs payés sur base de cette grille et ce en fonction de leurs catégories professionnelles.

Art. 5. — Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er mai 1990 sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus.

Tunis, le 14 juillet 1990.

Pour les organisations syndicales des travailleurs

Le secrétaire général de l'union

générale tunisienne du travail

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le secrétaire général du syndicat national de la culture et de l'information

Signé : SADOK BESBES

Pour les employeurs

Le président de l'association

des directeurs de journaux

Signé : Slaheddine MAOUIA

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA PRESSE ECRITE

01/05/1991

[illegible]

NB : Non comprises dans ces salaires les augmentations prévues par le décret N° 81 - 437 du 7 avril 1981 et le décret N° 82 - 501 du 16 Mars 1982 .

NB : Non comprises dans ces salaires les augmentations prévues par le décret N° 81 - 437 du 7 avril 1981 et le décret N° 82 - 501 du 16 Mars 1982 .

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990
portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective
nationale des cuirs et peaux.**

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1975 portant agrément de la convention collective nationale des cuirs et peaux ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1983 portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 16 mars 1983 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989 ;

Vu la convention collective nationale des cuirs et peaux, signée le 16 janvier 1975 et révisée par les avenants sus-visés ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives.

Arrête :

Article premier. — L'avenant n° 3 à la convention collective nationale signé le 14 juillet 1990 et annexé au présent arrêté est agréé.

Art. 2. — Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans l'article deux de la convention collective nationale sus-visée.

Art. 3. — Les entreprises ayant accordé à leur personnel les augmentations prévues par les circulaires du Premier ministre n° 31 et n° 84 datées du 1^{er} avril 1988 et du 9 octobre 1988 et relatives à l'octroi d'une prime de rendement complémentaire aux agents des entreprises publiques et par le décret n° 88-1889 du 10 novembre 1988 portant majoration de l'indemnité complémentaire provisoire, appliquent les grilles des salaires annexées à l'avenant ci-joint tout en cessant de servir les augmentations précitées.

Les travailleurs conservent, le cas échéant, la différence entre d'une part les salaires en vigueur à la fin du mois de mai 1988 majorés des augmentations prévues par les circulaires et le décret sus-indiqués et d'autre part les salaires prévues dans les grilles n° 3 et 4 annexées à l'avenant n° 2 agréé par l'arrêté du 18 mars 1989. Cette différence sera servie sous forme d'une indemnité différentielle.

Tunis, le 31 août 1990.

Le ministre des affaires sociales
MONCER ROUISSI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Avenant n° 3 à la convention collective nationale des cuirs et peaux.

Entre les soussignés :

— L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (U.T.I.C.A.)

— La chambre syndicale de l'industrie des cuirs et peaux
d'une part,

— L'union générale tunisienne du travail (U.G.T.T.)

— La fédération générale de la pétrochimie
d'autre part

Vu la convention collective nationale des cuirs et peaux signée le 16 janvier 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mars 1975 et publiée au JORT n° 33 du 16 mai 1975 ;

Vu l'avenant n° 1 à la dite convention signé le 16 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 avril 1983 et publié au JORT n° 41 du 31 mai 1983 ;

Vu l'avenant n° 2 à la dite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n° 20 du 21 mars 1989 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 17 avril 1990 entre l'U.T.I.C.A. et l'U.G.T.T. et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — Les articles 9, 29, 44 et 50 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Art. 9. (nouveau). — Normes de production :

Les normes de production sont fixées au niveau de chaque entreprise par une commission technique paritaire composée de deux membres désignés par la direction de l'entreprise et deux membres représentant les travailleurs choisis parmi ces derniers par la centrale syndicale ouvrière.

La direction de l'entreprise demande par lettre recommandée, à l'organisation centrale des travailleurs de désigner les représentants des travailleurs à la commission technique paritaire.

La dite organisation doit répondre à cette demande dans un délai de 2 mois à partir de la date de réception de la lettre. A défaut de réponse, la direction de l'entreprise demande par écrit au syndicat de base la désignation des 4 représentants des travailleurs.

Le syndicat est tenu de répondre à cette demande dans un délai n'excédant pas 15 jours. A défaut de désignation des représentants des travailleurs par le syndicat, la direction de l'entreprise fixe unilatéralement les normes de production.

La partie ouvrière peut demander par écrit à la direction de l'entreprise de désigner ses représentants à la commission technique paritaire. Si la dite direction ne répond pas à cette demande dans un délai ne dépassant pas 2 mois à partir de la réception de la lettre, la détermination des normes de production est confiée à une commission centrale composée d'un représentant de l'union générale tunisienne du travail et d'un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et assistée par le ministère des affaires sociales.

En cas de désaccord entre les membres de la commission technique paritaire concernant la détermination des normes de production, cette mission est confiée à une commission sectorielle composée d'un représentant de la fédération générale de la pétrochimie relevant de l'union générale tunisienne du travail et d'un représentant de la chambre des cuirs et peaux relevant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et assistée par l'inspection régionale du travail territorialement compétente. En cas de désaccord cette question est confiée à la commission centrale sus-indiquée.

Art. 29 (nouveau). — Jours fériés :

Les jours fériés, chômés et payés sont : le 20 mars, le 1^{er} mai, le 25 juillet, le 1^{er} et le 2^{ème} jour de l'aïd el fitr, le 1^{er} et le 2^{ème} jour de l'aïd el idha, le jour du mouled et le jour de l'an héjir.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Art. 44 (nouveau). — Indemnité de transport :

Tout travailleur percevra une indemnité forfaitaire de transport de 11,000 dinars par mois.

Art. 50 (nouveau). — Prime de rendement et de fin d'année :

Il est alloué au personnel une prime de fin d'année au vu de la note professionnelle annuelle et ce à partir du mois de décembre de l'année considérée.

La note professionnelle visée à l'alinéa précédent est attribuée en fonction des 4 éléments ci-après :

— Rendement :	de 0 à 5
— Valeur professionnelle :	de 0 à 5
— Assiduité :	de 0 à 5
— Comportement :	de 0 à 5
Total :	de 0 à 20

Les salariés ayant une note professionnelle égale ou inférieure à 10 sur 20 percevront le minimum de la prime à allouer soit le tiers.

Pour les autres, le taux de la prime est fixé comme suit :

- Note de 11 à 14 : la moitié 1/2 de la prime.
- Note de 15 à 17 : 3/4 de la prime.
- Note de 18 à 20 : la totalité de la prime.

Le taux maximum du montant de la prime de rendement et de fin d'année est fixé à une mensualité et 3/4 (1,75 du traitement).

Le montant de cette prime est calculé pour chaque bénéficiaire au prorata de la période de travail effectif au cours de l'année considérée.

Art. 2. — Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n° 1 et 2 : à partir du 1^{er} mai 1990.
- Les grilles n° 3 et 4 : à partir du 1^{er} mai 1991.
- Les grilles n° 5 et 6 : à partir du 1^{er} mai 1992.

Art. 3. — Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1^{er} mai 1990, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Tunis, le 14 juillet 1990.

Pour les organisations syndicales des travailleurs
le secrétaire général de l'union
générale tunisienne du travail
Signé : ISMAIL SAHBANI

Le secrétaire général de la fédération générale
de la pétrochimie
Signé : ABDELAZIZ ZOUARI

Pour les organisations syndicales des employeurs
le président de l'union tunisienne de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat
Signé : HEDI JILANI

Le président de la chambre syndicale de l'industrie
des cuirs et peaux
Signé : MZOUHGI MZABI

Grille N° 1

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CUIRS ET PEaux

GRILLE DU PERSONNEL PAYE A L'HEURE
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1990

ECHELON	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CATEGORIE																														
1	441	469	471	474	476	479	482	485	488	491	494	497	500	503	505	508	511	515	518	521	524	527	530	533	536	539	543	548	554	559
2	474	477	480	483	486	489	492	495	498	502	505	508	511	514	517	521	524	527	532	538	544	539	555	562	567	574	579	584	591	596
3	505	509	512	516	520	524	527	531	535	541	548	555	561	569	574	581	587	595	602	608	615	621	628	634	641	647	654	660	665	671
4	527	532	537	543	550	556	564	570	576	583	590	596	603	611	617	624	630	637	643	649	656	662	668	674	680	686	692	697	703	710
5	565	574	582	590	598	606	614	623	631	639	647	655	663	670	678	686	693	700	707	714	722	730	738	745	752	760	768	775	784	792

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81 - 437 du 7 Avril 1981 et n° 82 - 501 du 16 Mars 1982 .

La durée est d'une année dans chaque échelon

Grille N° 2

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES COURS ET PEAUX

Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ancienneté		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EXECUTION	AGENT NUR 1	81095	81997	82491	82986	83481	83975	84470	84965	85459	85954	86448	86943	87438	87932	88426	88921	89415	89910	90405	90900	91395	91890	92385	92880	93375	93870	94365	94860	95355
	SPECIALISE 2	83760	84304	84849	85393	85937	86481	87025	87569	88113	88657	89201	89745	90289	90833	91377	91921	92465	93009	93553	94097	94641	95185	95729	96273	96817	97361	97905	98449	98993
	AGENT 3	88775	89880	90985	92090	93195	94300	95405	96510	97615	98720	99825	100930	102035	103140	104245	105350	106455	107560	108665	109770	110875	111980	113085	114190	115295	116400	117505	118610	119715
MAITRISE	SPECIALISE 4	96812	98006	99190	100374	101758	103142	104526	105910	107294	108678	110062	111446	112830	114214	115598	116982	118366	119750	121134	122518	123902	125286	126670	128054	129438	130822	132206	133590	134974
	PETITE 5	108186	109684	111182	112679	114177	115675	117173	118671	120169	121666	123164	124662	126160	127658	129156	130654	132152	133650	135148	136646	138144	139642	141140	142638	144136	145634	147132	148630	150128
	MAITRISE 6	117210	119265	120840	122435	124030	125625	127220	128815	130410	132005	133600	135195	136790	138385	139980	141575	143170	144765	146360	147955	149550	151145	152740	154335	155930	157525	159120	160715	162310
CADRE	HAUTE 7	127918	129637	131356	133075	134794	136513	138232	139951	141670	143389	145108	146827	148546	150265	151984	153703	155422	157141	158860	160579	162298	164017	165736	167455	169174	170893	172612	174331	176050
	MAITRISE 8	133588	137302	141016	144730	148444	152158	155872	159586	163300	167014	170728	174442	178156	181870	185584	189298	193012	196726	200440	204154	207868	211582	215296	219010	222724	226438	230152	233866	237580
	CADRE 9	147152	149303	151453	153604	155754	157905	160056	162206	164357	166507	168658	170808	172959	175109	177260	179410	181561	183711	185862	188012	190163	192313	194464	196614	198765	200915	203066	205216	207367
CADRE	MOYEN 10	158551	160964	163377	165790	168203	170616	173029	175442	177855	180268	182681	185094	187507	189920	192333	194746	197159	199572	201985	204398	206811	209224	211637	214050	216463	218876	221289	223702	226115
	CADRE 11	177501	180207	182913	185619	188326	191032	193738	196444	199150	201856	204562	207268	210074	212780	215486	218192	220898	223604	226310	229016	231722	234428	237134	239840	242546	245252	247958	250664	253370
	SUPERIEUR 12	192329	195980	199631	203282	206933	210584	214235	217886	221537	225188	228839	232490	236141	239792	243443	247094	250745	254396	258047	261698	265349	268999	272650	276301	279952	283603	287254	290905	294556
CADRE	CADRE DE 13	224840	228770	232701	236632	240562	244493	248424	252354	256285	260216	264146	268077	271907	275838	279768	283699	287629	291560	295490	299421	303351	307282	311212	315143	319073	323004	326934	330865	334795
	DIRECTION 14	246281	250651	255020	259390	263759	268129	272498	276868	281237	285607	289976	294346	298715	303085	307454	311824	316193	320563	324932	329302	333671	338041	342410	346780	351149	355519	359888	364258	368627

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81-437 du

7 Avril 1981 et n° 82 - 501 du 16 Mars 1982 .

GRILLE DU PERSONNEL PAYÉ À L'HEURE
APPLICABLE À PARTIR DU 01/05/1991

ECHOLON	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CATÉGORIE 1	499	526	529	532	534	537	540	543	546	549	552	555	558	561	563	566	569	573	576	579	582	586	588	591	594	597	601	606	612	617
2	517	540	543	546	549	552	555	558	561	563	566	569	571	574	577	580	584	587	590	595	601	607	602	610	625	630	637	642	647	654
3	560	584	587	591	595	599	602	606	610	616	623	630	636	644	649	656	662	670	677	683	690	696	703	709	716	722	729	735	740	746
4	608	613	618	624	631	637	645	651	657	664	671	677	684	692	698	705	711	718	724	730	737	743	749	756	761	767	773	778	784	791
5	652	661	669	677	685	693	701	710	718	726	734	742	750	757	765	773	780	787	794	751	809	817	825	832	839	847	855	862	871	879

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81 - 437
du 7 Avril 1981 et n° 82 - 501 du 16 Mars 1982 .

La durée est d'une année dans chaque échelon

Grille N° 4

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES COUS ET PEUX

GRILLE DE SALAIRES DU PERSONNEL PAYÉ AU MOIS

APPLICABLE À PARTIR DU 01/05/1991

ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Ancienneté	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AGENT NON 1	91095	91997	92491	92986	93481	93975	94470	94965	95459	95954	96448	96943	97438	97932	98386	98851	99335	100165	100995	101825	102655	103485	104319	105144	105974	106809	107649	108484	109259	110044
SPECIALISE 2	94760	95304	95849	96393	96937	97481	98025	98569	99113	99657	100201	100745	101289	101833	102377	102921	103465	104009	104553	105097	105641	106185	106729	107273	107817	108361	108905	109449	110000	110544
AGENT 3	100775	101680	102985	104090	105195	106300	107405	108510	109615	110773	111998	113223	114447	115671	116896	118119	119344	120568	121792	123017	124240	125465	126687	127913	129138	130393	131672	132920	133965	135510
SPECIALISE 4	109812	111006	112307	113607	114907	116207	117507	118806	120107	121409	122708	124008	125309	126609	127901	129208	130509	131810	133109	134410	135709	137010	138310	140328	141308	142665	143739	145925	147492	
PETITE 5	122186	123684	125182	126679	128177	129675	131173	132671	134169	135666	137164	138662	140160	141658	143156	144654	146152	147650	149148	150646	152144	153642	155140	156638	158136	159634	161132	162630	164128	165626
MAÎTRISE 6	132210	134265	135840	137651	139351	141047	142726	144426	146129	147827	149521	151245	152968	154691	156416	158141	159863	161587	163310	165032	166754	168476	170198	171920	173642	175364	177086	178808	180530	182252
HAUTE 7	143918	145637	147356	149075	150794	152513	154231	155950	157669	159388	161107	162826	164545	166264	167983	169702	171421	173140	174859	176578	178297	180016	181735	183454	185173	186892	188611	190330	192049	193768
MAÎTRISE 8	152388	154302	156216	158130	160044	161958	163872	165786	167699	169614	171528	173442	175356	177270	179184	181098	183012	184926	186840	188754	190668	192582	194496	196410	198324	200238	202152	204066	205980	207894
CAORE 9	163152	167303	169453	171604	173754	175905	178056	180206	182357	184508	186659	188810	190961	193112	195263	197414	199565	201716	203867	206018	208169	210320	212471	214622	216773	218924	221075	223226	225377	227528
MOYEN 10	177551	179964	182569	185175	187780	190385	192990	195594	198199	200804	203409	206014	208619	211224	213829	216434	219039	221644	224249	226854	229459	232064	234669	237274	239879	242484	245089	247694	250299	252904
CAORE 11	197501	200207	202913	205620	208326	211032	213738	216444	219150	221856	224562	227268	230068	232818	235595	238395	241175	244052	246958	250085	253402	256923	260649	264614	268949	273614	278219	282819	287369	291969
SUPÉRIEUR 12	213329	216980	220005	223030	226056	229082	232108	235134	238160	241186	244212	247238	250264	253290	256316	259342	262368	265394	268420	271446	274472	277498	280524	283550	286576	289602	292628	295654	298680	301706
CAORE DE 13	246840	250770	254701	258632	262563	266493	270424	274354	278285	282216	286146	290077	293998	297919	301840	305761	309682	313603	317524	321445	325366	329287	333208	337129	341050	344971	348892	352813	356734	360655
DIRECTION 14	269781	273651	277521	281391	285261	289131	293001	296871	300741	304611	308481	312351	316221	320091	323961	327831	331701	335571	339441	343311	347181	351051	354921	358791	362661	366531	370401	374271	378141	382011

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81-437 du 7 Avril

1981 et n° 82 - 501 du 16 Mars 1982 .

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CHUINS ET PEUXGRILLE DU PERSONNEL PAYE A L'HEURE
APPLICABLE A PARTIR DU 01/06/1992

ECHOLON	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
CATEGORIE 1	557	564	587	590	592	595	598	601	604	607	610	613	616	619	621	624	627	631	634	637	640	643	646	649	652	655	658	664	670	675
2	600	603	606	609	612	615	618	621	624	628	631	634	637	640	643	647	650	653	656	664	670	685	688	693	700	705	710	717	722	
3	655	659	662	666	670	674	677	681	685	691	698	705	711	719	724	731	737	745	752	758	765	771	778	784	791	797	804	810	815	821
4	809	804	699	705	712	718	726	732	738	745	752	758	765	773	779	786	792	799	805	811	818	826	830	836	842	848	854	859	865	872
5	739	748	756	764	772	780	788	797	805	813	821	829	837	844	852	860	867	874	881	889	896	904	912	919	926	934	942	949	956	964

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81 - 437 du

7 Avril 1981 et n° 82 - 501 du 16 Mars 1982 .

La durée est d'une année dans chaque échelon

Grille N° 6

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES CHUINS ET PEUX

GRILLE DE SALAIRES DU PERSONNEL PAYE AU MOIS

APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1992

ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Anticenneté	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AGENT NON	101095	101997	102491	102986	103481	103975	104470	104965	105459	105954	106448	106943	107438	107932	108386	108851	109335	110165	110995	111825	112655	113485	114319	115144	115974	116769	117649	118164	119259	120464
SPECIALISE 2	105760	106504	106849	107393	107937	108481	109001	109512	110023	111049	111997	112946	113894	114842	115790	116738	117686	118635	119583	120531	121577	122625	123672	124719	125766	127172	128578	129917	131388	
AGENT 3	112775	113800	114985	116090	117195	118300	119405	120510	121615	122773	123998	125223	126447	127671	128896	130119	131344	132568	133792	135017	136240	137465	138687	139913	141138	142393	144420	145965	147510	
SPECIALISE 4	122812	124006	125307	126607	127907	129207	130507	131808	133107	134409	135708	137008	138309	139608	140901	142208	143509	144810	146109	147410	148709	150010	151310	152610	153910	155210	156510	157810	159125	160492
PETITE 5	136106	137684	139182	140679	142177	143675	145173	146671	148169	149666	151164	152662	154160	155658	157156	158655	159944	161293	162642	163991	165340	166689	168039	169388	170737	172551	174364	176293	178282	
MATRISE 6	147210	149265	150840	152651	154351	156047	157726	159250	160773	162297	163821	165345	166868	168391	169916	171439	172963	174487	176011	177535	179059	180583	182107	183631	185155	186679	188203	189727	191251	
HAUTE 7	159918	161637	163356	165075	166794	168513	170231	171950	173669	175388	177106	178825	180544	182263	183982	185701	187420	189139	190858	192577	194296	196015	197734	199453	201172	202891	204610	206329	208048	
MATRISE 8	169388	171302	173216	175130	177044	178958	180872	182786	184699	186613	188527	190441	192355	194269	196183	198097	199999	201913	203827	205741	207655	209569	211483	213397	215311	217225	219139	221053	222967	224877
CAORE 9	183152	185303	187453	189604	191754	193905	196056	198206	200472	202816	205159	207503	209847	212191	214535	216879	219223	221567	223911	226255	228599	230943	233287	235631	237975	240319	242663	245007	247351	
MOYEN 10	196551	198964	201569	204175	206780	209385	211989	214594	217198	219803	222407	225012	227617	230222	232827	235432	238037	240642	243247	245852	248457	251062	253667	256272	258877	261482	264087	266692	269297	
CAORE 11	217501	220207	222913	225620	228326	231032	233738	236444	239150	241856	244562	247268	250068	252868	255668	258468	261268	264068	266868	269668	272468	275268	278068	280868	283668	286468	289268	292068	294868	
SUPERIEUR 12	234329	237980	241005	244030	247056	250082	253107	256132	259157	262182	265207	268232	271257	274282	277307	280332	283357	286382	289407	292432	295457	298482	301507	304532	307557	310582	313607	316632	319657	
CAORE DE 13	260840	272770	276701	280632	284562	288493	292424	296354	300285	304216	308146	312077	315936	319836	323736	327636	331536	335436	339336	343236	347136	351036	354936	358836	362736	366636	370536	374436	378336	
DIRECTION 14	292281	296651	301020	305390	309759	314095	318430	322765	327100	331435	335770	340105	344440	348775	353110	357445	361780	366115	370450	374785	379120	383455	387790	392125	396460	400795	405130	409465	413800	
CAORE																														

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81 - 437 du 7 Avril 1981 et n° 82 - 501 du 16 Mars 1982 .

Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective Nationale de la mécanique générale et de l'électricité.

Le Ministre des Affaires sociales;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 août 1974 portant agrément de la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1976, relatif à l'extension de champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 25 mars 1989 ;

Vu la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité signée le 26 juillet 1974 et révisée par les avenants sus-visés ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives.

Arrête :

Article premier. — L'avenant n° 3 à la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité, signé le 14 juillet 1990 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Art. 2. — Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans l'article 1er de la convention collective nationale sus-visée.

Art. 3. — Les entreprises ayant accordé à leur personnel les augmentations prévues par les circulaires du premier ministre n° 31 et n° 84 datées du 1er avril 1988 et du 9 octobre 1988 et relatives à l'octroi d'une prime de rendement complémentaire aux agents des entreprises publiques et par le décret n° 88-1889 du 10 novembre 1988 portant majoration de l'indemnité complémentaire provisoire, appliquent les grilles des salaires annexées à l'avenant ci-joint tout en cessant de servir les augmentations précitées.

Les travailleurs conservent, le cas échéant, la différence entre d'une part les salaires en vigueur à la fin du mois de mai 1988 majorés des augmentations prévues par les circulaires et le décret sus-indiqués et d'autre part les salaires prévus dans la grille n° 2 annexée à l'avenant n° 2 agréé par l'arrêté du 29 mars 1989. Cette différence sera servie sous forme d'une indemnité différentielle.

Tunis, le 31 août 1990.

le Ministre des affaires sociales
MONCER ROUISSI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Avenant n° 3 à la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité

Entre les soussignés;

— L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;

— La chambre syndicale de la mécanique générale et de l'électricité;

d'une part;

— L'union générale tunisienne du travail;

— La fédération générale des professions diverses;

d'autre part;

— Vu la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité signée le 26 juillet 1974, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 août 1974 et publiée au jort N° 2 du 10 janvier 1975;

— Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 5 mai 1976, portant extension du champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité;

— Vu l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au jort n° 34 du 3 mai 1983;

— Vu l'avenant n° 2 à la dite convention signé le 25 mars 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mars 1989 et publié au jort n° 23 du 31 mars 1989;

— Vu le protocole d'accord conclu le 17 avril 1990 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives;

Il a été convenu ce qui suit :

Art. premier. — Les articles 1, 13, 17, 32, 46, 49 et 53 de la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité sont modifiés comme suit :

Art. 1 (nouveau). — Objet et domaine d'application.

La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes, occupés d'une façon permanente dans tous les établissements situés sur tout le territoire de la République où s'exercent les activités ci-après énumérées, connexes ou similaires :

— commerce, réparation, entretien, installation et entreprises de travaux d'électricité basse, moyenne et haute tension,

— Fabrication de tous matériels et équipements électriques, des accumulateurs et des appareils transistors, radios et télévisions;

— Mécanique générale (ajustage, tournage, fraisage, alésage, rectification etc ...),

— Fabrication et réparation de radiateurs, de moteurs thermiques et de machines mécaniques,

— Garage, réparation, entretien des véhicules automobiles, motos, cycles et de leurs accessoires (pièces de rechanges) y compris l'appareillage électrique,

— Réparation de pompes d'injection et appareils similaires,

— Tolerie, carrosserie, peinture et tapisserie automobiles,

— Soudure autogène,

— Vente au détail d'essence et de carburants dans les stations annexées à un garage ou en gérance libre (sauf stations — service et postes gérés directement par une société de distribution de carburants),

— Commerce des pneumatiques et caoutchouc ainsi que la vulcanisation et la réparation des pneumatiques,

— Fabrication et montage des lustres, des appareils électroniques et électroménagers.

Les travailleurs permanents sont ceux recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels.

Certaines dispositions de la présente convention sont étendues aux travailleurs occasionnels. Ces dispositions sont explicitées dans certains articles de la présente convention.

Les clauses de la présente convention s'appliquent à tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus même s'ils ne ressortissent par directement par leurs profession, à ces activités (par exemple : maçon, menuisier etc ...).

Art. 13 (nouveau). — Normes de production et prime de productivité.

L'employeur fixe les normes minimales de production pour toutes les catégories de travailleurs (Exécution — Maîtrise et Cadre), en fonction des conditions d'exécution du travail et conformément aux normes scientifiques, et ce pour le niveau de la production ou pour des missions de longue ou de courte durée, occasionnelles ou permanentes.

Tout différend entre le travailleur et l'employeur, relatif à ces normes, doit être porté devant une commission technique paritaire composée de quatre (4) membres :

— 2 membres désignés par l'employeur;

— 2 membres désignés par les représentants du personnel.

Si le différend persiste, il doit être porté devant le ministère des affaires sociales pour arbitrage.

Les travailleurs qui dépassent les normes minimales de production sont encouragés par une prime de productivité progressive compte tenu de l'amélioration de la productivité et payable mensuellement. Son montant et les conditions de son attribution sont fixés par la commission technique paritaire.

Art. 17 (nouveau). — Classification, Avancement et promotion,
A — Classification :

Les agents permanents, aussi bien techniques qu'administratifs, sont classés en trois grandes catégories, 7 sous-catégories et 16 échelles telles qu'elles sont définies dans le tableau de classification professionnelle annexé à la présente convention.

Les entreprises appartenant aux secteurs qui viennent d'être intégrés dans le champ d'application de la présente convention (fabrication et montage des lustres, des appareils électroniques et électroménages), peuvent se mettre d'accord avec les représentants du personnel sur les modalités d'application professionnelle actuelle.

B — Avancement :

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon automatique en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'échelon.

L'avancement d'échelon à l'ancienneté est automatique et ne doit en aucun cas être subordonné à l'avis du chef direct du travailleur intéressé.

L'agent qui atteint le dernier échelon de son échelle, continuera à évoluer dans l'échelle suivante à partir de l'échelon correspondant à son salaire sinon immédiatement supérieur.

Chaque échelle comporte treize échelons. Le temps que tout agent doit passer dans chacun des échelons et de :

- * pour les échelons 1 — 2 et 3 : un an;
- * pour les échelons 4 — 5 et 6 : deux ans avec possibilité de réduction de 6 mois au maximum pour les agents particulièrement méritants.
- * pour les échelons 7 à 13 : 3 ans avec possibilité de réduction de 6 mois au maximum pour les agents particulièrement méritants.

C — Promotion :

La promotion consiste dans le passage d'une échelle à l'échelle suivante de la spécialité.

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- a) la durée de la pratique dans la profession,
- b) la formation et les aptitudes professionnelles,
- c) la durée du service et les notations dans l'établissement,
- d) les charges de famille,

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire.

L'agent qui aura accédé à une échelle, une sous-catégorie ou une catégorie sera rangé à l'échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant à l'échelon qu'il détenait auparavant.

Si l'avantage acquis par ce reclassement est inférieur à celui qu'il aurait pu obtenir à la suite d'un avancement dans sa catégorie d'origine, l'agent intéressé gardera l'ancienneté acquise dans son ancien échelon.

Le tableau de promotion prendra effet à partir du premier janvier de l'année suivante.

Art. 32 (nouveau). — Jours fériés, chômés et payés :

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 1er et le 2ème jour de l'Aïd el Fitir, le 1er et le 2ème jour de l'Aïd el Idha, le jour de l'an Hégir, le Mould.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Art. 46 (nouveau). — Apprentissage Formation et Perfectionnement Professionnels :

Les employeurs s'engagent à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels.

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels seront organisés conformément à la législation en vigueur.

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage et mettra tout en oeuvre pour permettre la formation et le perfectionnement professionnels de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés, en coopération avec la commission paritaire.

Le travailleur qui suit avec succès un ou plusieurs cycles de formation et de perfectionnement des quels l'entreprise profite directement est reclassé dans la catégorie correspondante à ses nouvelles aptitudes.

Dans les autres cas, le travailleur a une priorité au reclassement en cas de vacance d'un poste correspondant à ses nouvelles aptitudes et ce dans le but d'encourager les travailleurs à persévérer dans la formation et la promotion professionnelles et d'améliorer leur niveau scientifique, et professionnel et de créer les conditions d'une coopération saine et loyale entre eux.

Art. 49 (nouveau). — Hygiène et Sécurité :

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Il fera installer, en particulier des appareils pour la ventilation de l'air, des lavabos, des douches, des W C, des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Toutefois, pour les établissements en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, il sera tenu compte possibilités d'extension ou d'aménagement de ces installations.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mises en place, éventuellement, du comité obligatoire d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur.

Les machines de production doivent être équipées de systèmes de protection conformes aux normes internationales et confirmés par un laboratoire agréé par l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI).

L'employeur doit mettre à la disposition du personnel un brancard pour secourir éventuellement les travailleurs blessés. Il doit veiller à la formation de secouristes parmi les travailleurs compétents, aux fins de donner les premiers soins d'urgence.

La non observation ces dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur.

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte sera arrêtée par le médecin de l'établissement.

Les établissements visés aux articles 153 et suivants du code du travail doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du travail.

Les autres établissements convertis par la présente convention peuvent se constituer en association de médecine inter-entreprise pour créer un centre médical à l'échelle régionale ou locale et pour permettre la visite d'embauchage ou la visite de contrôle annuel.

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

Art. 53 (nouveau). — Gratification de fin d'année :

Il est attribué à tous les travailleurs permanents appartenant à toutes les catégories, une gratification de fin d'année payable annuellement et à terme échu, variant entre une demi-mensualité et une mensualité et demi (salaire brut).

La gratification est attribuée à chaque travailleur en fonction de son rendement, de ses connaissances professionnelles, de son assiduité et ponctualité et enfin de sa conduite.

Chacun des 4 éléments énumérés fait l'objet, chaque année, d'une note chiffrée de 1 à 5. Le total N de ces notes détermine le montant annuel G de la gratification de fin d'année selon la formule suivante.

$$G = \text{salaire mensuel brut de base} \times \left[\frac{1}{2} + \frac{(N - 8)}{12} \right]$$

La gratification ainsi déterminée est réduite proportionnellement à la durée réelle des services effectifs accomplis durant l'année considérée si cette durée est inférieure à 12 mois, quelque soit le motif.

Nul ne peut prétendre à la gratification si le total N de ces notes est inférieur à 8.

Les sanctions disciplinaires 4ème et 5ème du second degré prévues à l'article 40 de la présente convention entraînent la suppression totale de la gratification de la fin d'année.

Art. 2. — Le texte arabe de l'article 33 de la convention précitée est rectifiée (texte français sans changement).

Art. 3. — Le texte de l'article 40 de la convention précitée est rectifié comme suit :

Art. 40. — Discipline.

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs comprennent :

Sanctions de 1er degré :

- 1) l'avertissement verbal
- 2) l'avertissement écrit avec inscription au dossier
- 3) le blâme avec inscription au dossier
- 4) la mise à pied pour une période maximum de 3 jours, privative de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

- 1) la mise à pied jusqu'à trente jours, privative de toute rémunération.
- 2) radiation du tableau d'avancement,
- 3) l'abaissement d'échelon,
- 4) la rétrogradation d'échelle,
- 5) le licenciement.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire érigée en conseil de discipline qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre. Celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur, sans possibilité d'aggraver la sanction proposée.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- a) Contre le travailleur qui aura refusé d'exécuter un travail ordonné en conformité avec les prescriptions réglementaires sur la sécurité et les conditions énoncées dans la présente convention;
- b) Contre le travailleur qui, pendant, ou à l'occasion de son service, aura proféré des menaces ou se sera livré à des voies de

fait dûment constatées contre toute personne appartenant ou non à l'établissement;

c) Contre tout travailleur pris en état d'ivresse évidente pendant le service;

d) Contre tout travailleur qui, sans autorisation spéciale, se livre, en dehors de l'établissement auquel il est attaché, à des occupations rémunérées, ou utilise, à titre gracieux ou onéreux, des marchandises ou du matériel qui lui sont confiés par l'employeur;

e) Contre tout travailleur qui aura négligé de prendre des mesures prescrites pour éviter des accidents aux tiers, au personnel, à lui même ou au matériel;

f) Contre tout travailleur qui aura abandonné son poste d'une façon évidente, sans autorisation préalable de l'employeur ou de ses représentants.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive notamment pour crime, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, vol, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, diffamation, délit commis contre la sûreté de l'Etat, que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie et d'abus de confiance dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service. En cas de faute grave, l'employeur peut décider, sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service, avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas, à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil, il doit en être informé au moins trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, un rapporteur, membre du conseil de discipline, est désigné par le président de celui-ci. Il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans préavis et sans indemnité et interrompt tout versement aux organismes d'assurances sociales effectué par l'établissement au profit de l'intéressé.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation, peut après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré, et deux ans pour la sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire, auprès de l'employeur, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Communication de cette demande peut être faite à la commission de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré, à condition que, dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

art. 4. — Il est ajouté à la dite convention un article 57 bis.

Art. 57 bis. — Conditions d'octroi de la prime de panier :

Vu la diversité des secteurs et des conditions de travail dans les branches d'activité couvertes par la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité, les conditions d'attribution de la prime de panier sont fixées comme suit :

Bénéficient de cette indemnité les travailleurs nommément désignés par l'employeur pour travailler de façon continue pendant sept (7) heures ou plus y compris les pauses dont la durée totale est inférieure à une heure.

Cet avantage est supprimé quand l'entreprise contribue aux frais du repas, par une somme au moins égale au montant de la prime.

Cette prime est fixée à trois cent (300) millimes par jour.

Art. 5. — Les grilles des salaires annexées au présent avenant entrent en vigueur selon les dates suivantes :

- la grille n° 1 : à compter du 1er mai 1990
- la grille n° 2 : à compter du 1er mai 1991
- la grille n° 3 : à compter du 1er mai 1992;

Art. 6. — Les parties conviennent d'adopter les dispositions de la convention collective cadre révisée et agréée lorsqu'elles sont

pour le même objet, plus favorables que celles de la convention collective nationale de la mécanique générale et de l'électricité.

Art. 7. — Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1990, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Tunis, le 14 juillet 1990

Pour les organisations syndicales
des employeurs

Le président de l'union tunisienne
de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
Signé : HEDI JILANI

Le président de la chambre syndicale
de la mécanique générale et de l'électricité
Signé : AMOR BOUCHIBA

Pour les organisations syndicales
des travailleurs

Le secrétaire général de l'union
générale tunisienne du travail
Signé : ISMAIL SAHBANI

Le secrétaire général de la fédération
générale des professions diverses
Signé : AMOR JHINAUI

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA MECANIQUE GENERALE
ET DE L'ELECTRICITE

GRILLE DES SALAIRES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1990
(REGIME 40 Heures par Semaine)

Grille n°1

ECHOLON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE DANS L'ECHOLON		1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETE EFFECTIVE		0-1	1-2	2-3	3-5	5-7	7-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24-27	27 et
EXECUTION	E 1	78056	81359	81809	82264	82716	83167	83637	84054	84428	85829	86996	88099	89572
		450	469	472	475	477	480	483	485	487	495	502	508	517
	E 2	81898	82399	82922	83424	83946	84448	84845	86242	87613	88980	90352	91648	93276
		471	474	477	480	484	487	490	498	505	513	521	529	538
	E 3	83306	83851	84376	84900	85364	87053	88734	90228	91727	93319	95058	95763	98493
		479	483	486	489	492	502	512	521	529	538	548	552	568
	E 4	91264	93272	95457	97786	100115	102221	104771	107095	109325	111751	114081	116409	118748
		527	538	551	564	578	590	604	618	631	645	658	672	685
	E 5	99025	101711	104690	107077	109665	112450	115110	117817	120504	122853	125121	127261	129409
		571	587	604	618	633	649	664	680	695	709	722	734	747
	E 6	107263	110305	113346	116388	119437	122400	124819	127238	129657	132076	134558	137214	139628
		619	636	654	671	689	706	720	734	748	762	776	792	806
	E 7	120424	123730	126609	129468	132308	135158	138282	141146	143995	146845	149694	152544	155448
		695	714	730	747	763	780	798	814	831	847	864	880	897
MAITRISE	M 1	129958	133078	136238	139392	142809	145948	149089	152228	155128	158556	162074	165591	169124
		750	768	786	804	824	842	860	878	895	915	935	955	976
	M 2	134983	138414	142065	145567	148997	152428	155859	159311	163154	166999	170840	174426	177856
		779	799	820	840	860	879	899	919	941	963	986	1006	1026
	M 3	144415	148252	152090	155928	158734	164023	168321	172621	176531	180369	184207	188045	191901
		833	855	877	900	916	946	971	996	1018	1041	1063	1085	1107
	M 4	163112	165959	171117	176071	180677	185282	189888	194493	199099	204095	209161	214229	219295
CADRES	C 1	185551	191157	196763	202368	208463	214630	220795	226962	233128	239335	245150	251627	257828
	C 2	211482	218980	226422	233973	241469	248967	256563	263922	270738	277553	284368	291183	297997
	C 3	263911	273121	282275	291427	300580	309732	318886	328042	337191	346344	355497	364650	373803
	C 4	283112	293171	303231	313291	323351	333211	343469	353532	363591	373451	383710	393770	403830
	C 5	302719	313709	324700	335690	346681	357671	368662	379652	390642	401633	412623	423614	434604

N.B : Non comprise dans cette grille l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret NO 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret NO 82-501 du 16 mars 1982

ET DE L'ELECTRICITE															
ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
DUREE DANS L'ECHELON	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3		
ANCIENNETE EFFECTIVE	0-1	1-2	2-3	3-5	5-7	7-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24-27	27 et		
EXECUTION	E 1	88056 508	91359 527	91809 530	92264 532	92716 535	93167 538	93637 540	94054 543	94428 545	95829 553	96996 560	98099 566	99572 574	
	E 2	92398 531	92899 534	93422 538	93924 541	94446 544	94948 547	95345 550	96742 558	98113 566	99480 574	100852 582	102148 589	103776 599	
	E 3	94306 543	94851 546	95376 549	95900 553	96364 556	98053 566	99734 575	101228 584	102727 593	104319 602	106058 612	106763 616	109493 632	
	E 4	103264 596	105272 607	107457 620	109786 633	112115 647	114221 659	116771 674	119095 687	121325 700	123751 714	126081 727	128409 741	130748 754	
	E 5	112025 646	114711 662	117690 679	120077 693	122665 708	125450 724	128110 739	130817 755	133504 770	135853 784	138121 797	140261 809	142409 822	
	E 6	121263 700	124305 717	127346 735	130388 752	133437 770	136400 787	138819 801	141238 815	143657 829	146076 843	148558 857	151214 872	153628 886	
	E 7	136424 787	139730 806	142609 823	145468 839	148308 856	151158 872	154282 890	157146 907	159995 923	162845 940	165694 956	168544 972	171448 989	
	MAITRISE	M 1	146958 848	150078 866	153238 884	156392 902	159809 922	162948 940	166089 958	169228 976	172128 993	175556 1013	179074 1033	182591 1053	186124 1074
		M 2	152983 883	156414 902	160065 923	163567 944	166997 963	170428 983	173859 1003	177311 1023	181154 1045	184999 1067	188840 1089	192426 1110	195856 1130
		M 3	163415 943	167252 965	171090 987	174928 1009	177734 1025	183023 1056	187321 1081	191621 1106	195531 1128	199369 1150	203207 1172	207045 1195	210901 1217
		M 4	183112	185959	191117	196071	200677	205282	209888	214493	219099	224095	229161	234229	239295
	CADRES	C 1	206551	212157	217763	223368	229463	235630	241795	247962	254128	260335	266150	272627	278828
		C 2	233482	240980	248422	255973	263469	270967	278563	285922	292738	299553	306368	313183	319997
		C 3	286911	296121	305275	314427	323580	332732	341886	351042	360191	369344	378497	387650	396803
C 4		307112	317171	327231	337291	347351	357211	367469	377532	387591	397451	407710	417770	427830	
C 5		327719	338709	349700	360690	371681	382671	393662	404652	415642	426633	437623	448614	459604	

N.B : Non comprise dans cette grille l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret NO 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret NO 82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA MECANIQUE GENERALE
ET DE L'ELECTRICITE

GRILLE DES SALAIRES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1992
(REGIME 40 Heures par Semaine)

Grille n°3

ECHOLON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE DANS L'ECHOLON		1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
ANCIENNETE EFFECTIVE		0-1	1-2	2-3	3-5	5-7	7-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24-27	27 et
EXECUTION	E 1	98056	101359	101809	102264	102716	103167	103637	104054	104428	105829	106996	108099	109572
		566	585	587	590	593	595	598	600	602	611	617	624	632
	E 2	102898	103399	103922	104424	104946	105448	105845	107242	108613	109980	111352	112648	114276
		592	595	598	601	605	608	611	619	627	635	642	650	659
	E 3	105306	105851	106376	106900	107364	109053	110734	112228	113727	115319	117058	117763	120493
		606	610	613	616	619	629	639	647	656	665	675	679	695
	E 4	115264	117272	119457	121786	124115	126221	128771	131095	133325	135751	138081	140409	142748
		665	677	689	703	716	728	743	756	769	783	797	810	824
	E 5	125025	127711	130690	133077	135665	138450	141110	143817	146504	148853	151121	153261	155409
		721	737	754	768	783	799	814	830	845	859	872	884	897
	E 6	135263	138305	141346	144388	147437	150400	152819	155238	157657	160076	162558	165214	167628
		780	798	815	833	851	868	882	896	910	924	938	953	967
	E 7	152424	155730	158609	161468	164308	167158	170282	173146	175995	178845	181694	184544	187448
		879	898	915	932	948	964	982	999	1015	1032	1048	1065	1081
MAITRISE	M 1	163958	157078	170238	173392	176809	179948	183089	186228	189128	192556	196074	199591	203124
		946	964	982	1000	1020	1038	1056	1074	1091	1111	1131	1152	1172
	M 2	170983	174414	178065	181567	184997	188428	191859	195311	199154	202999	206840	210426	213856
		986	1006	1027	1048	1067	1087	1107	1127	1149	1171	1193	1214	1234
	M 3	182415	186252	190090	193928	196734	202023	206321	210621	214531	218369	222207	226045	229901
		1052	1075	1097	1119	1135	1166	1190	1215	1238	1260	1282	1304	1326
	M 4	203112	205959	211117	216071	220677	225282	229888	234493	239099	244095	249161	254229	259295
CADRES	C 1	227551	233157	238763	244368	250463	256630	262795	268962	275128	281335	287150	293627	299828
	C 2	255482	262980	270422	277973	285469	292967	300563	307922	314738	321553	328368	335183	341997
	C 3	309911	319121	328275	337427	346580	355732	364886	374042	383191	392344	401497	410650	419803
	C 4	331112	341171	351231	361291	371351	381211	391469	401532	411591	421451	431710	441770	451830
	C 5	352719	363709	374700	385690	396681	407671	418662	429652	440642	451633	462623	473614	484604

N.B : Non comprise dans cette grille l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret N° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret N° 82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale de savonnerie, raffineries et usines d'extraction d'huile de grignon.

Le ministre des affaires sociales;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 4 août 1975, portant agrément de la convention collective nationale de savonnerie et usines d'extraction d'huile de grignons;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983 portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention, signé le 8 mars 1983;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention, signé le 22 février 1989;

Vu la convention collective nationale de savonnerie, raffineries et usines d'extraction d'huile de grignons, signée le 29 avril 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier. — L'avenant n° 3 à la convention collective nationale de savonnerie, raffinerie et usines d'extraction d'huiles de grignons, signé le 14 juillet 1990 et annexé au présent arrêté est agréé.

Art. 2. — Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 31 août 1990.

Le ministre des affaires sociales
MONCER ROUISSI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Annexe n° 3 à la convention collective nationale de savonneries, raffineries et usines d'extraction d'huile de grignon

Entre les soussignés :

— L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA)

— la chambre syndicale des raffineurs;

d'une part;

— l'union générale tunisienne du travail (UGTT);

— la fédération générale de la pétrochimie;

d'autre part;

Vu la convention collective nationale de savonnerie, raffineries d'usines d'extraction d'huile de grignon signée le 29 avril 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 4 août 1975 et publiée au JORT n° 58 du 2 septembre 1975;

Vu l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n° 36 des 10 et 13 mai 1983;

Vu l'avenant n° 2 à la dite convention signé le 22 février 1989 agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n° 20 du 21 mars 1989;

Vu le protocole d'accord conclu le 17 avril 1990 entre l'UGTT et l'UTICA et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — Les articles 22, 32 et 38 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 22 (nouveau). — Jours fériés.

Les jours fériés chômés et payés sont les suivants : le 1er mai, le 20 mars, le 25 juillet, le 1er et le 2ème jour de l'Aïd El-Fitr, le 1er et le 2ème jour de l'Aïd El-Idha, le jour du Mouled, le jour de l'an Hégire.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service, bénéficier de ces cogés auront droit à une majoration de salaires de 100%.

Les jours fériés non payés s'il ne sont pas chômés sont considérés comme journées normales de travail.

Article 32 (nouveau). — Prime de transport.

Il est attribué à tout salarié une prime de transport de 6D,600 par mois en fonction des journées travaillées et cela sans préjudice des dispositions du décret n° 82-503 du 16 mars 1982 tel que modifié par le décret n° 86-691 du 19 juillet 1986.

Pour les travailleurs bénéficiant avant le 1er mai 1990 d'une prime de transport dont le montant est supérieur à 4D,000 abstraction faite des dispositions du décret n° 82-503 sus-visée, cette prime sera majorée de 2D,600 par mois.

Article 38 (nouveau). — Prime de risque.

Une prime de risque de dix dinars (10D,000) par mois est accordée à tout travailleur effectuant un travail présentant un caractère dangereux.

Les postes de travail ouvrant droit à cette prime sont les suivants :

1) **Chauferie de grignons :** La prime est accordée à l'ouvrier qui procède à l'ouverture des portes de la chaudière et à l'évacuation des cendres du foyer;

2) **Extraction :** La prime est accordée à l'ouvrier qui pénètre à l'intérieur après vidange;

3) **Cuisson du savon dans les chaudrons :** la prime est accordée à l'ouvrier procédant à cette cuisson et manipulant les vannes de vapeur et à celui qui collecte les traces de savon contenues dans les eaux de lavage, dans le cas où les cuves sont surélevées par rapport au sol.

4) **Mouleuse :** La prime est accordée à tout ouvrier conduisant une mouleuse.

5) **Salle de conditionnement des détergents :** la prime est accordée à tous les ouvriers qui y sont employés.

Cette prime est aussi accordée aux mécaniciens de maintenance, aux aides-mécaniciens de maintenance, aux soudeurs, aux aides-soudeurs, aux électriciens et aux aides-électriciens.

L'octroi de la prime de risque ne peut, en aucun cas, remplacer les mesures de protection des travailleurs et être à l'origine de négligences dans la prévention technique et médicale.

A cet égard, les parties signataires recommandent notamment :

— l'installation de garde-corps autour des bacs se trouvant au niveau du sol;

— l'utilisation de brosses longues pour les mouleuses;

— l'utilisation d'un aspirateur efficace dans les salles de conditionnement des détergents.

Art. 2. — Les grilles annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

— la grille n° 1 à compter du 1er mai 1990;

— la grille n° 2 à compter du 1er mai 1991;

— la grille n° 3 à compter du 1er mai 1992.

Art. 3. — Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1990 sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Tunis, le 14 juillet 1990.

Pour les organisations syndicales des travailleurs

Le secrétaire général de l'union générale tunisienne du travail

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le secrétaire général de la fédération générale de la pétrochimie

Signé : ABDELAZIZ ZOUARI

Pour les organisations syndicales des employeurs

Le président de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

Signé : HEDI JILANI

Le président de la chambre syndicale des raffineurs

Signé : MONCEF ABDELMOULA

Grille n° 1

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE SAVONNERIES RAFFINERIES ET
USINES D'EXTRACTION D'HUILE DE GRIGNONS

GRILLE DES SALAIRES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1990

ECHELONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	431	459	477	495	513	531	549	567	585	603	621	639
II	467	486	505	524	532	550	570	589	610	629	649	668
III	475	494	513	534	558	578	599	619	639	659	680	700
IV	500	524	549	573	600	625	650	675	700	725	750	775
V	525	553	580	608	633	660	687	714	741	768	795	822
V bis	555	583	611	639	665	695	723	751	779	807	835	863
VI	113470	119143	124816	130489	136162	141835	147508	153181	158854	164527	170200	175873
VII	126998	133398	139698	146048	152398	158748	165098	171448	177798	184148	190498	196848
VIII	133193	139793	146513	153173	159827	166493	173153	179813	186473	193133	199793	206453
IX	160110	168116	176122	184128	192134	200142	208146	216152	224158	232164	240170	248176
X	216103	226908	237713	248518	259323	270126	280933	291738	302543	313348	324153	336501
XI	259464	272436	285410	298383	311356	324330	337302	350275	363248	376221	389194	402165
XII	321408	337479	353548	369618	385689	401758	417829	433900	449972	466040	482111	498180

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaires prévues par les décrets N° 81-437 du 7 avril 1981 et N° 82-501 du 16 mars 1982

Grille n° 2

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE SAVONNERIES RAFFINERIES ET
USINES D'EXTRACTION D'HUILE DE GRIGNONS

GRILLE DES SALAIRES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1991

ECHELONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	479	507	538	569	600	628	647	666	686	705	725	744
II	525	557	590	621	631	650	672	693	716	737	759	780
III	536	568	599	634	664	686	709	731	753	775	798	820
IV	577	618	650	679	712	742	772	802	832	861	891	921
V	618	648	682	716	745	778	810	844	876	909	943	977
V bis	648	682	715	749	779	816	849	884	919	955	990	1025
VI	129559	136517	143476	150434	157392	164351	171309	178267	185225	192234	199142	206100
VII	143087	150776	158576	166320	174065	181809	189554	197298	205043	212787	220531	228276
VIII	149282	157217	165392	173447	181489	189556	197611	205666	213720	221775	229830	237885
IX	176199	185604	195008	204413	213817	223226	232617	242031	251436	260841	270245	279650
X	232192	244510	256829	269147	281466	293780	306102	318421	330739	343058	355376	367695
XI	275553	290038	304526	319012	333499	347984	362471	376958	391444	405931	420417	434899
XII	337497	355082	372664	390247	407832	425413	442998	460583	478168	495750	513335	530916

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaires prévues par les décrets N° 81-437 du 7 avril 1981 et N° 82-501 du 16 mars 1982

Grille n° 3

Convention Collective Nationale
DE SAVONNERIES RAFFINERIES ET
USINES D'EXTRACTION D'HUILE DE GRIGNONS

GRILLE DES SALAIRES
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1992

ECHELONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	527	555	599	643	687	725	745	765	787	807	829	849
II	583	628	675	718	730	750	774	797	822	845	869	892
III	597	642	685	734	770	794	819	843	867	891	916	940
IV	654	712	751	785	824	859	894	929	964	997	1032	1067
V	711	743	784	824	857	896	933	974	1011	1050	1091	1132
V bis	741	781	819	859	893	937	975	1017	1059	1103	1145	1187
VI	145648	153891	162136	170379	178622	186867	195110	203353	211596	220051	228084	236327
VII	159176	168154	177454	186592	195732	204870	214010	223148	232288	241426	250564	259704
VIII	165371	174641	184271	193721	203151	212619	222069	231519	240967	250417	259867	269317
IX	192288	203092	213894	224698	235500	246310	257088	267910	278714	289518	300320	311124
X	248281	262112	275945	289776	303609	317434	331271	345104	358935	372768	386599	399449
XI	291642	307640	323642	339641	355642	371638	387640	403641	419640	435641	451640	467633
XII	353586	372685	391780	410876	429975	449068	468167	487266	506364	525460	544559	563652

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaires prévues par les décrets N° 81-437 du 7 avril 1981 et N° 82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1975 portant agrément de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1983 portant agrément de la sentence arbitrale des secteurs de la chaussure, du textile, de la bonneterie et de la confection signée le 27 juin 1983 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989 ;

Vu la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants, signée le 29 avril 1975 et révisée par l'avenant sus-visés ;

Vu la sentence arbitrale sus-visée ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives.

Arrête :

Article premier. — L'avenant n° 3 à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants signé le 14 juillet 1990 et annexé au présent arrêté est agréé.

Art. 2. — Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Art. 3. — Les entreprises ayant accordé à leur personnel les augmentations prévues par les circulaires du Premier ministre n° 31 et n° 84 datées du 1^{er} avril 1988 et du 9 octobre 1988 et relatives à l'octroi d'une prime de rendement complémentaire aux agents des entreprises publiques et par le décret n° 88-1889 du 10 novembre 1988 portant majoration de l'indemnité complémentaire provisoire, appliquent les grilles des salaires annexées à l'avenant ci-joint tout en cessant de servir les augmentations précitées.

Les travailleurs conservent, le cas échéant, la différence entre d'une part les salaires en vigueur à la fin du mois de mai 1988 majorés des augmentations prévues par les circulaires et le décret sus-indiqués et d'autre part les salaires prévus dans les grilles n° 3 et 4 annexées à l'avenant n° 2 agréé par l'arrêté du 18 mars 1989. Cette différence sera servie sous forme d'une indemnité différentielle.

Tunis, le 31 août 1990.

Le ministre des affaires sociales
MONCER ROUSSI

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Avenant n° 3 à la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants.

Entre les soussignés :

— L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (U.T.I.C.A.)

— La chambre syndicale des fabricants de la chaussure ;
d'une part,

— L'union générale tunisienne du travail (U.G.T.T.)

— La fédération générale du textile, de l'habillement et de la chaussure

d'autre part

Vu la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants signée le 29 avril 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 17 août 1975 et publiée au JORT n° 62 du 19 septembre 1975 ;

Vu la sentence arbitrale signée le 27 juin 1983, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juin 1983 et publiée au JORT n° 57 des 30 août et 2 septembre 1983 ;

Vu l'avenant n° 2 à la dite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mars 1989 et publié au JORT n° 21 du 24 mars 1989 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 17 avril 1990 entre l'U.T.I.C.A. et l'U.G.T.T. et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — Les articles 26, 40, 43 et 45 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Art. 26 (nouveau). — Jours fériés :

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont le 1^{er} mai, le 25 juillet, le 20 mars, le jour du mouled, le jour de l'an hégrî, le 1^{er} et le 2^{ème} jour de l'aïd el fitr, le 1^{er} et le 2^{ème} jour de l'aïd el idha.

Ces jours sont récupérés conformément aux dispositions du code du travail.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaires de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés sont considérés comme journées normales de travail.

Art. 40 (nouveau). — Apprentissage, formation et perfectionnement professionnels :

Les employeurs s'engagent à favoriser dans toute la mesure du possible l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels.

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels seront organisés conformément à la législation en vigueur.

L'employeur assurera, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage et mettra tout en œuvre pour permettre la formation et le perfectionnement professionnels de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés, en coopération avec la commission paritaire.

L'employeur œuvre pour assurer la promotion et le recyclage de son personnel en comblant toute vacance d'emploi survenue dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention relatif à l'avancement et à la promotion.

Art. 43 (nouveau). — Hygiène et sécurité :

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Il fera installer en particulier des lavabos, des douches, des W.C., des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Toutefois, pour les établissements en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, il sera tenu compte des possibilités d'extension ou d'aménagement de ces installations. Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mise en place éventuellement du comité obligatoire d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur.

La non observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur.

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement. Les établissements prévus aux articles 153 et suivants du code du travail doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du travail.

Les établissements couverts par la présente convention peuvent se constituer en association de médecine pour créer un centre médical à l'échelle régionale ou locale et ce pour permettre la visite d'embauchage ou la visite de contrôle annuel.

Les établissements employant 70 travailleurs permanents et plus doivent avoir d'une façon permanente une voiture réservée au transport des travailleurs victimes d'accidents de travail, à l'hôpital.

Pour ce qui n'a pas été précisé dans cet article, les parties contractantes doivent se référer à la législation en vigueur.

Art. 45 (nouveau). — Normes de production :

Les travailleurs et les représentants des organisations syndicales sont tenus d'aider l'entreprise à améliorer la productivité.

A cet effet, il sera institué une commission technique paritaire dans chaque établissement soumis à la présente convention collective afin de fixer les normes minimales de production pour chaque poste de travail.

Cette commission se compose de deux représentants désignés par l'employeur et de deux représentants des travailleurs élus conformément à la procédure applicable à la commission paritaire consultative.

La commission procède à la fixation des normes de production minimales et à la détermination des encouragements fournis aux travailleurs qui dépassent ces normes. En outre, elle propose le cas échéant la rétrogradation du travailleur incapable de respecter les normes minimales de production. Dans ce cas, l'avis de la commission paritaire consultative est requis.

Les travailleurs sont tenus de respecter les normes minimales de production fixées par la commission paritaire et de veiller au perfectionnement de leur travail et à l'amélioration de sa qualité.

En cas de désaccord au sein de cette commission, il sera fait recours à l'arbitrage d'une commission sectorielle composée d'un expert désigné par l'union générale tunisienne du travail, d'un expert désigné par l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et d'un représentant du ministère des affaires sociales.

Le rendement applicable au sein de l'entreprise demeure en vigueur jusqu'à ce que la sentence arbitrale soit prononcée.

Les normes minimales de production fixées ne peuvent être en aucun cas définitives. Elles sont susceptibles de révision chaque fois que les conditions de production seront améliorées par l'introduction de moyens de travail et de machines plus rentables. Dans ce cas, il est procédé à la révision de ces normes selon la même procédure précitée.

Art. 2. — Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

— Les grilles n° 1 et 2 : à partir du 1^{er} mai 1990.

— Les grilles n° 3 et 4 : à partir du 1^{er} mai 1991.

— Les grilles n° 5 et 6 : à partir du 1^{er} mai 1992.

Art. 3. — Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1^{er} mai 1990, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Tunis, le 14 juillet 1990.

Pour les organisations syndicales des travailleurs
le secrétaire général de l'union
générale tunisienne du travail
Signé : ISMAIL SAHBANI

Le secrétaire général de la fédération générale
du textile, de l'habillement et de la chaussure
Signé : MONCEF AGUIR

Pour les organisations syndicales des employeurs
le président de l'union tunisienne de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat
Signé : HEDI JILANI

Le président de la chambre syndicale
des fabricants de chaussures
Signé : NOUREDDINE THABET

Grille n° 1

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DE L'INDUSTRIE
DE LA CHAUSSURE
ET DES ARTICLES ENCHAUSSANTS

GRILLE DES SALAIRES DES OUVRIERS
(Taux horaires en millimes)
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1990

ECHELONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CATEGORIE I manoeuvre	445	467	468	469	470	471	471	472	473	473	474	475	475	476	477	478	478	479	480	481	482	482	483	484	485	486	487	487	488	
II manoeuvre Sp.	472	473	474	475	476	477	477	478	479	480	481	481	482	483	484	484	485	486	487	487	489	489	490	491	492	492	493	495	497	501
III ouvriers	484	485	486	486	488	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	502	505	509	512	515	518	522	525	528	531	535	537
IV ouv. Sp.	497	498	500	501	502	503	505	505	506	508	509	510	513	515	520	522	527	529	533	536	539	542	546	548	553	555	559	562	566	568
V ouv. qual. 1 ^{er} deg. ouv. qual. 2 ^{ème} deg.	514	515	516	517	519	524	528	532	536	540	544	548	552	556	558	564	568	570	576	580	583	588	591	596	599	603	606	609	612	615
Supplément	542	547	551	556	561	565	569	574	578	583	586	591	594	598	601	606	609	612	615	618	621	624	627	630	633	637	640	643	646	649

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81-437 du 7 Avril 1981 et n° 82-501 du 16 Mars 1982.

La durée est d'une année dans chaque échelon.

ECHELONS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CATEGORIE																														
1A	92843	94995	97145	97298	97450	97445	97725	97908	98040	98212	98345	98517	98678	98822	98975	99215	99492	99849	100444	100223	100400	100576	100753	100930	101107	101284	101460	101637	101813	102007
1B	97454	97808	97262	98116	98270	98424	98577	98730	98885	99039	99193	99348	99501	99725	99904	100082	100261	100439	100618	100796	100975	101153	101332	101507	101685	101862	102039	102216	102393	102570
2	99111	99275	99439	99603	99767	99931	100095	100259	100423	100587	100751	100915	101079	101243	101407	101571	101735	101899	102063	102227	102391	102555	102719	102883	103047	103211	103375	103539	103703	103867
3	101950	102104	102258	102412	102566	102720	102874	103028	103182	103336	103490	103644	103798	103952	104106	104260	104414	104568	104722	104876	105030	105184	105338	105492	105646	105800	105954	106108	106262	106416
4	104010	104295	104580	104864	105149	105434	105718	106004	106289	106574	106859	107144	107429	107714	107999	108284	108569	108854	109139	109424	109709	109994	110279	110564	110849	111134	111419	111704	111989	112274
5	106071	106360	106649	106937	107226	107515	107804	108093	108382	108671	108960	109249	109538	109827	110116	110405	110694	110983	111272	111561	111850	112139	112428	112717	113006	113295	113584	113873	114162	114451
6	112072	112375	112678	112981	113284	113587	113890	114193	114496	114799	115102	115405	115708	116011	116314	116617	116920	117223	117526	117829	118132	118435	118738	119041	119344	119647	119950	120253	120556	120859
7	121191	122119	123048	123976	124904	125832	126760	127688	128616	129544	130472	131400	132328	133256	134184	135112	136040	136968	137896	138824	139752	140680	141608	142536	143464	144392	145320	146248	147176	148104
8	131701	132719	133738	134756	135775	136793	137812	138830	139849	140867	141886	142904	143923	144941	145960	146978	147997	149015	150034	151052	152071	153089	154108	155126	156145	157163	158182	159200	160219	161237
9	140008	141050	142093	143136	144179	145222	146265	147308	148351	149394	150437	151480	152523	153566	154609	155652	156695	157738	158781	159824	160867	161910	162953	163996	165039	166082	167125	168168	169211	170254
10	149557	150724	151890	153057	154223	155390	156557	157724	158890	160057	161223	162390	163557	164724	165890	167057	168223	169390	170557	171724	172890	174057	175223	176390	177557	178724	179890	181057	182223	183390
11	161913	163256	164598	165940	167282	168624	169966	171308	172650	173992	175334	176676	178018	179360	180702	182044	183386	184728	186070	187412	188754	190096	191438	192780	194122	195464	196806	198148	199490	200832
12	174164	175852	177541	179229	180918	182607	184296	185984	187673	189362	191051	192740	194429	196118	197807	199496	201185	202874	204563	206252	207941	209630	211319	213008	214697	216386	218075	219764	221453	223142
13	189147	190861	192575	194289	196003	197717	199431	201145	202859	204573	206287	208001	209715	211429	213143	214857	216571	218285	219999	221713	223427	225141	226855	228569	230283	231997	233711	235425	237139	238853
14	204793	206513	208233	210053	211873	213693	215513	217333	219153	220973	222793	224613	226433	228253	230073	231893	233713	235533	237353	239173	240993	242813	244633	246453	248273	250093	251913	253733	255553	257373
15	223003	225387	227772	230157	232542	234927	237312	239697	242081	244466	246851	249236	251621	254006	256391	258776	261161	263546	265931	268316	270701	273086	275471	277856	280241	282626	285011	287396	289781	292166

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81-437 du 7 Avril 1981
et n° 82-501 du 16 Mars 1982.

La durée est d'une année dans chaque échelon.

Grille n° 3

ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CATEGORIE																														
I	503	525	526	527	527	528	529	529	530	531	531	532	533	533	534	535	536	536	537	538	539	540	540	541	542	543	544	545	545	546
II	535	536	537	538	539	540	540	541	542	543	544	544	545	546	547	547	548	549	550	550	552	552	553	554	555	555	556	558	560	564
III	551	552	553	553	553	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	569	572	576	579	582	585	589	592	595	598	602	604
IV	561	570	572	573	574	575	577	577	578	580	581	582	585	587	592	594	599	601	605	608	611	614	618	620	625	627	631	634	638	640
V	591	592	593	594	596	601	605	609	613	617	621	625	629	633	635	641	645	647	653	657	660	665	668	673	676	680	683	686	689	692
VI	624	629	633	638	643	647	651	656	660	665	668	673	676	680	685	688	691	694	697	700	703	706	709	712	715	719	722	725	728	731

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81-437 du 7 Avril 1981
et n° 82-501 du 16 Mars 1982.

La durée est d'une année dans chaque échelon.

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DE L'INDUSTRIE
DE LA CHAUSSURE
ET DES ARTICLES CHAUSSENTS

GRILLE DE SALAIRE DU PERSONNEL PAYE AU MOIS

APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1991

ECHELON S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CATEGORIE																														
1A	104043	104995	105945	106895	107845	108795	109745	110695	111645	112595	113545	114495	115445	116395	117345	118295	119245	120195	121145	122095	123045	123995	124945	125895	126845	127795	128745	129695	130645	131595
1B	104654	105606	106558	107510	108462	109414	110366	111318	112270	113222	114174	115126	116078	117030	117982	118934	119886	120838	121790	122742	123694	124646	125598	126550	127502	128454	129406	130358	131310	132262
2	112111	112275	112439	112603	112767	112931	113095	113259	113423	113587	113751	113915	114079	114243	114407	114571	114735	114899	115063	115227	115391	115555	115719	115883	116047	116211	116375	116539	116703	116867
3	115950	116104	116258	116412	116566	116720	116874	117028	117182	117336	117490	117644	117798	117952	118106	118260	118414	118568	118722	118876	119030	119184	119338	119492	119646	119800	119954	120108	120262	120416
4	119810	119964	120118	120272	120426	120580	120734	120888	121042	121196	121350	121504	121658	121812	121966	122120	122274	122428	122582	122736	122890	123044	123198	123352	123506	123660	123814	123968	124122	124276
5	122871	123025	123179	123333	123487	123641	123795	123949	124103	124257	124411	124565	124719	124873	125027	125181	125335	125489	125643	125797	125951	126105	126259	126413	126567	126721	126875	127029	127183	127337
6	124872	125026	125180	125334	125488	125642	125796	125950	126104	126258	126412	126566	126720	126874	127028	127182	127336	127490	127644	127798	127952	128106	128260	128414	128568	128722	128876	129030	129184	129338
7	128191	128345	128499	128653	128807	128961	129115	129269	129423	129577	129731	129885	130039	130193	130347	130501	130655	130809	130963	131117	131271	131425	131579	131733	131887	132041	132195	132349	132503	132657
8	130781	130935	131089	131243	131397	131551	131705	131859	132013	132167	132321	132475	132629	132783	132937	133091	133245	133399	133553	133707	133861	134015	134169	134323	134477	134631	134785	134939	135093	135247
9	134008	134162	134316	134470	134624	134778	134932	135086	135240	135394	135548	135702	135856	136010	136164	136318	136472	136626	136780	136934	137088	137242	137396	137550	137704	137858	138012	138166	138320	138474
10	137057	137211	137365	137519	137673	137827	137981	138135	138289	138443	138597	138751	138905	139059	139213	139367	139521	139675	139829	139983	140137	140291	140445	140599	140753	140907	141061	141215	141369	141523
11	1385913	138745	138899	139053	139207	139361	139515	139669	139823	139977	140131	140285	140439	140593	140747	140901	141055	141209	141363	141517	141671	141825	141979	142133	142287	142441	142595	142749	142903	143057
12	137164	137318	137472	137626	137780	137934	138088	138242	138396	138550	138704	138858	139012	139166	139320	139474	139628	139782	139936	140090	140244	140398	140552	140706	140860	141014	141168	141322	141476	141630
13	131317	131471	131625	131779	131933	132087	132241	132395	132549	132703	132857	133011	133165	133319	133473	133627	133781	133935	134089	134243	134397	134551	134705	134859	135013	135167	135321	135475	135629	135783
14	131293	131447	131601	131755	131909	132063	132217	132371	132525	132679	132833	132987	133141	133295	133449	133603	133757	133911	134065	134219	134373	134527	134681	134835	134989	135143	135297	135451	135605	135759
15	1340003	134154	134308	134462	134616	134770	134924	135078	135232	135386	135540	135694	135848	136002	136156	136310	136464	136618	136772	136926	137080	137234	137388	137542	137696	137850	138004	138158	138312	138466

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n°81-437 du 7 Avril 1981
et n° 82- 501 du 16 Mars 1982.

La durée est d'une année dans chaque échelon .

Grille n° 5

CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DE L'INDUSTRIE
DE LA CHAUSSURE
ET DES ARTICLES CHAUSSENTS

GRILLE DES SALAIRES DES OUV
(Taux horaires en millions)
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1992

ECHELON S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CATEGORIE																														
I	561	583	584	585	585	586	587	587	588	589	589	590	591	591	592	593	594	594	595	596	597	598	598	599	600	601	602	603	603	604
II	598	599	600	601	602	603	603	604	605	606	607	607	608	609	610	610	611	612	613	613	615	615	616	617	618	618	619	621	623	627
III	618	619	620	620	622	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	636	639	643	644	649	652	656	659	662	665	669	673
IV	641	642	644	645	646	647	649	649	650	652	653	654	657	659	664	666	671	673	677	680	683	686	690	692	697	699	703	706	710	712
V	673	674	675	676	678	683	687	691	695	699	703	707	711	715	717	723	727	729	735	739	742	747	750	755	758	762	765	768	771	774
VI	711	715	720	725	729	733	738	742	747	750	755	758	762	765	770	773	776	779	782	785	788	791	794	797	801	804	807	810	813	816

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81-437 du 7 Avril 1981
et n° 82-501 du 16 Mars 1982.

La durée est d'une année dans chaque échelon.

ECHOLON 5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
CATEGORIE																																	
1A	116045	120995	121145	121295	121450	121605	121755	121905	122060	122215	122365	122517	122670	122822	122975	123131	123284	123437	123591	123744	123897	124050	124203	124356	124509	124662	124815	124968	125121	125274	125427	125580	
1B	121654	121808	121962	122116	122270	122424	122577	122731	122885	123039	123193	123347	123501	123654	123808	123961	124115	124268	124421	124574	124727	124880	125033	125186	125339	125492	125645	125798	125951	126104	126257	126410	126563
2	125111	125275	125439	125603	125767	125931	126095	126259	126423	126587	126751	126915	127079	127243	127407	127571	127735	127899	128063	128227	128391	128555	128719	128883	129047	129211	129375	129539	129703	129867	129999	130131	
3	129950	130104	130258	130412	130566	130720	130874	131028	131182	131336	131500	131654	131808	131962	132116	132270	132424	132578	132732	132886	133040	133194	133348	133502	133656	133810	133964	134118	134272	134426	134580	134734	
4	134010	134295	134580	134865	135150	135435	135720	136005	136290	136575	136860	137145	137430	137715	138000	138285	138570	138855	139140	139425	139710	139995	140280	140565	140850	141135	141420	141705	141990	142275	142560	142845	
5	138071	138356	138641	138926	139211	139496	139781	140066	140351	140636	140921	141206	141491	141776	142061	142346	142631	142916	143201	143486	143771	144056	144341	144626	144911	145196	145481	145766	146051	146336	146621	146906	
6	146072	147795	148718	149641	150564	151487	152410	153333	154256	155179	156102	157025	157948	158871	159794	160717	161640	162563	163486	164409	165332	166255	167178	168101	169024	169947	170870	171793	172716	173639	174562	175485	
7	157191	158119	159048	159976	160904	161832	162760	163688	164616	165544	166472	167400	168328	169256	170184	171112	172040	172968	173896	174824	175752	176680	177608	178536	179464	180392	181320	182248	183176	184104	185032	185960	
8	167781	168710	169639	170568	171497	172426	173355	174284	175213	176142	177071	178000	178929	179858	180787	181716	182645	183574	184503	185432	186361	187290	188219	189148	190077	191006	191935	192864	193793	194722	195651	196580	
9	188000	188930	189860	190790	191720	192650	193580	194510	195440	196370	197300	198230	199160	200090	201020	201950	202880	203810	204740	205670	206600	207530	208460	209390	210320	211250	212180	213110	214040	214970	215900	216830	
10	191357	192284	193211	194138	195065	195992	196919	197846	198773	199700	200627	201554	202481	203408	204335	205262	206189	207116	208043	208970	209897	210824	211751	212678	213605	214532	215459	216386	217313	218240	219167	220094	
11	205913	207256	208600	209943	211287	212630	213973	215316	216659	218002	219345	220688	222031	223374	224717	226060	227403	228746	230089	231432	232775	234118	235461	236804	238147	239490	240833	242176	243519	244862	246205	247548	
12	228164	229507	230850	232193	233536	234879	236222	237565	238908	240251	241594	242937	244280	245623	246966	248309	249652	250995	252338	253681	255024	256367	257710	259053	260396	261739	263082	264425	265768	267111	268454	269797	
13	237147	238590	240033	241476	242919	244362	245805	247248	248691	250134	251577	253020	254463	255906	257349	258792	260235	261678	263121	264564	266007	267450	268893	270336	271779	273222	274665	276108	277551	278994	280437	281880	
14	236478	238213	240155	242100	244045	245990	247935	249880	251825	253770	255715	257660	259605	261550	263495	265440	267385	269330	271275	273220	275165	277110	279055	281000	282945	284890	286835	288780	290725	292670	294615	296560	
15	273063	275007	277772	280137	282502	284867	287232	289597	291962	294327	296692	299057	301422	303787	306152	308517	310882	313247	315612	317977	320342	322707	325072	327437	329802	332167	334532	336897	339262	341627	343992	346357	

N.B : Non comprises dans cette grille les augmentations de salaire prévues par les décrets n° 81-437 du 7 Avril 1981 et n° 82 - 301 du 16 Mars 1982.

La durée est d'une année dans chaque échelon.

avis et communications

PREMIER MINISTRE

COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

Premier rapport annuel

Avant propos

Conformément à la loi, la cour de discipline financière a l'honneur de présenter à monsieur le Président de la République, le premier rapport annuel depuis sa création pour rendre compte des fautes de gestion qu'elle a jugées.

La cour de discipline financière complète l'action de la cour des comptes et contribue ainsi aux efforts déployés par celle-ci en matière de sauvegarde et de promotion de la politique de gestion des deniers publics.

S'agissant d'un premier rapport, il est proposé de présenter la cour de discipline financière dans une première partie et son fonctionnement dans une seconde partie.

INTRODUCTION

Création et évolution de la juridiction

— Création de la cour de discipline budgétaire

La cour de discipline budgétaire était une innovation importante en l'état du droit et des pratiques administratives tunisiennes. Sa création par la loi n° 70-21 du 30 avril 1970 procédait de la volonté du législateur qui, soucieux de redresser les finances publiques, a recherché, dans des voies nouvelles, la sanction des manquements relevés à l'encontre des ordonnateurs. Il a finalement instauré, pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat ne relevant pas d'une responsabilité politique, une responsabilité légalement définie, qui ne se confondrait ni avec la responsabilité pécuniaire, ni avec la responsabilité pénale, ni avec la responsabilité disciplinaire.

Sous l'empire de la loi n° 70-21 du 30 avril 1970, le premier président de la cour d'appel de Tunis présidait de droit la cour de discipline budgétaire, le vice-président en était le président de la chambre des finances publiques de la cour des comptes assistés de quatre membres choisis par moitié parmi les présidents de chambres de la cour d'appel de Tunis et par moitié parmi les conseillers à la cour des comptes.

Les rapporteurs chargés de l'instruction et le commissaire du gouvernement étaient désignés parmi les membres de la cour des comptes.

Sous cette forme la cour de discipline budgétaire n'a pas fonctionné ; aussi a-t-il été procédé à sa réforme en 1985.

— Réforme de 1985

Après l'écoulement d'une période d'hésitation au cours de laquelle ont eu lieu notamment la mise en place du tribunal administratif par la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, la promulgation du code de la comptabilité publique par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l'organisation et la fixation des modalités de fonctionnement de la chambre des entreprises publiques de la cour des comptes par le décret n° 82-528 du 17 mars 1982, il apparut nécessaire de procéder à la réforme de la cour de discipline budgétaire.

La loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 a repris le texte de 1970 en vue d'une refonte presque totale touchant les aspects suivants :

- extension de l'application des dispositions de la loi n° 70-21 du 30 avril 1970,

- définition des fautes commises à l'égard des entreprises publiques,

- changement de l'appellation de « cour de discipline budgétaire » nécessité par l'extension des attributions de cette cour aux entreprises publiques et adoption de l'appellation de « cour de discipline financière »,

- modification de la composition de la cour de discipline financière, en remplaçant les magistrats de la cour d'appel par les

magistrats du tribunal administratif et en confiant la présidence de la juridiction au premier président de la cour des comptes,

- révision du délai de saisine de la cour de discipline financière,

- suppression de toutes les dispositions financières incorporées dans le texte de 1970 eu égard au vide juridique qui existait dans ce domaine à cette époque, ces dispositions ayant été reprises et aménagées dans le code de la comptabilité publique.

En marge de la réforme de 1985, l'article 67 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985, portant loi de finances pour la gestion 1986, a conféré à la cour de discipline financière compétence pour connaître des affaires en cours devant la cour de discipline budgétaire à la date de promulgation de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 et également juger les gestionnaires des deniers publics, pour les fautes de gestion commises sous l'empire de la loi n° 70-21 du 30 avril 1970.

— Modification de 1987

La loi n° 87-34 du 6 juillet 1987 a abrogé les articles 8, 11 et 15 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 et les a remplacés par des dispositions nouvelles ayant pour but de préparer la cour de discipline financière à sa nouvelle mission et lui permettre de fonctionner avec plus d'efficacité et plus de célérité notamment par :

- le renforcement du parquet par la création d'un poste de substitut auprès du commissaire du gouvernement,

- le renforcement du corps des rapporteurs : l'instruction pouvant être confiée désormais aux magistrats de la cour des comptes et à ceux du tribunal administratif.

— Modification de 1988

La loi n° 88-54 du 2 juin 1988 a ajouté aux dispositions de la loi modifiée n° 85-74 du 20 juillet 1985 un article nouveau, l'article 15 bis, relatif à la procédure de classement des affaires.

PREMIERE PARTIE

PRESENTATION GENERALE DE LA COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

TITRE I

Champ de compétence de la cour

Section I

Identification de la juridiction

La cour de discipline financière est une juridiction répressive à caractère financier, appelée à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques.

C'est une juridiction financière repressive certes, mais elle ne s'apparente nullement à une juridiction pénale.

Indépendamment des règles qui regissent la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire des agents publics, le droit financier a organisé, à l'égard des auteurs de fautes de gestion, un régime spécifique de responsabilité relevant de la cour de discipline financière.

Placée à côté de la cour des comptes avec laquelle elle partage la qualité de juridiction financière, la cour de discipline financière a trouvé progressivement sa place parmi les institutions chargées d'assurer le respect des règles budgétaires et le bon emploi des fonds publics.

Section II *Les fautes de gestion*

1. — Les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat :

Sont considérées fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs ou des collectivités publiques locales, les infractions susceptibles de sanctions par la cour de discipline financière et qui résultent de :

- tout acte ayant pour effet d'engager une dépense, passé sans le visa préalable du service du contrôle des dépenses publiques,
- tout acte ayant pour effet d'engager une dépense, passé malgré le refus de visa du service du contrôle des dépenses publiques et sans que ce refus ait été rapporté par décision du Premier ministre ;
- toute imputation irrégulière de dépense ayant pour but de dissimuler un dépassement de crédit, étant signalé que le dépassement de crédit ne constitue une faute de gestion que lorsqu'il concerne des dépenses sur crédits limitatifs ;
- tout acte ayant pour effet d'engager une dépense, passé par une personne n'ayant pas reçu délégation régulière à ces fins ;
- toute faute grave ayant entraîné un préjudice pécuniaire ;
- tout engagement de dépense sur un compte non soumis aux règles de la comptabilité publique, sauf le cas des fonds de sûreté régulièrement autorisés par la loi de finances ;
- tout acte ayant pour objet d'accroître, par une ressource particulière, le montant des crédits ouverts au budget, hors les cas déterminés par la législation et la réglementation en vigueur ;
- et d'une manière générale, tout acte de gestion passé en infraction à des lois, décrets et règlements applicables en matière d'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales.

2) Les fautes de gestion commises à l'égard des entreprises publiques :

La définition de ces fautes constitue l'objet de la principale innovation introduite par l'article 3 de la loi n° 85-74 relative à la juridiction financière répressive.

A l'égard des entreprises publiques, sont considérées fautes de gestion punissables par la cour de discipline financière les infractions suivantes :

- tout acte de gestion qui n'aurait pas satisfait aux conditions de contrôle auxquelles il est soumis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- tout acte de gestion passé par une personne qui aura engagé l'entreprise sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation régulière de pouvoir à cet effet ;
- tout acte de gestion qui, même repris en comptabilité, ne pourra être justifié par son ou ses auteurs par la production des pièces prouvant la réalité de son exécution ;
- tout acte de gestion passé par une personne qui aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice à l'entreprise ;

— et d'une manière générale tout acte contraire aux lois, décrets et règlements applicables à la gestion des entreprises publiques et entraînant pour celles-ci un préjudice pécuniaire.

3) Pouvoir d'appréciation de la cour :

En dehors des fautes de gestion qu'elle a précisément définies, la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 a laissé à la cour de discipline financière un large pouvoir d'appréciation pour préciser dans sa jurisprudence les fautes de gestion qui se fondent essentiellement sur les paragraphes 5 et 8 de l'article premier et le dernier paragraphe de l'article 3. Les infractions comprises dans ces textes concernent les règles applicables en matière d'exécution des dépenses, des recettes et de gestion des biens.

Section III *Les justiciables de la cour de discipline financière*

La compétence de la cour de discipline financière est déterminée en fonction de la nature de l'organisme ayant subi le préjudice et de la qualité de justiciable.

La cour est compétente à l'égard des auteurs de fautes de gestion commises au détriment des personnes morales de droit public soumises aux règles de la comptabilité publique et au détriment des entreprises publiques.

Ainsi, tout fonctionnaire ou agent de l'Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales, tout administrateur, dirigeant ou agent des entreprises publiques, auteur de l'une des infractions prévues par les articles 1^{er} et 3 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 est justiciable de la cour de discipline financière.

La définition du justiciable est formulée en termes très larges englobant toute la hiérarchie des agents publics. Toutefois, la cour ne peut s'attribuer de compétence que sur les agents qui lui sont déferés par les autorités compétentes.

Néanmoins, la cour ne peut juger les personnes nanties de fonctions publiques. En effet, le président de la chambre des députés, les ministres et les secrétaires d'Etat, ordonnateurs de l'Etat, les administrateurs élus et notamment les présidents des conseils municipaux, ordonnateurs des communes, ne sont pas soumis à sa juridiction, à l'exception des « maires désignés par décret » (article 8 du code de la comptabilité publique).

Les actes de gestion de ces personnes tombent dans le domaine de leur responsabilité politique et échappent par conséquent à la compétence de cette cour.

Une autre exception est liée aux rapports hiérarchiques. L'article 5 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 prévoit que l'auteur de la faute de gestion n'est pas passible de sanction s'il peut exciper d'un ordre écrit à lui donné, préalablement à l'opération incriminée et à la suite d'un rapport particulier à l'affaire, par le ministre, le secrétaire d'Etat ou l'autorité dont il dépend. L'ordre écrit qui exonère l'agent de sa responsabilité, a également pour effet de transférer celle-ci au supérieur hiérarchique, s'il est lui-même justiciable de la cour.

TITRE II

Organisation de la cour de discipline financière

Section I *Structure et composition*

La cour de discipline financière a la structure d'une juridiction constituée par moitié de membres de la cour des comptes et par moitié de membres du tribunal administratif désignés sur proposition du Premier ministre et présentation respective des premiers présidents de ces deux institutions constitutionnelles constituant le conseil d'Etat.

La cour de discipline financière est composée :

- du premier président de la cour des comptes, président ;
- d'un président de chambre du tribunal administratif, vice-président ;
- de deux conseillers à la cour des comptes ;
- de deux conseillers au tribunal administratif.

Ses membres doivent être en activité de service et sont nommés pour une durée de cinq ans.

Les fonctions de ministère public près la cour sont exercées par un commissaire du gouvernement assisté et suppléé par un substitut. Ils sont tous les deux choisis parmi les membres de la cour des comptes et nommés par décret.

L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs désignés par le président de la cour de discipline financière, soit parmi les membres de la cour des comptes soit, sur proposition du premier président du tribunal administratif, parmi les magistrats de ce tribunal.

Le rapporteur, pour mener l'instruction dont il est chargé, dispose d'un large pouvoir d'investigation exercé sous le sceau du président de la cour :

- il vérifie les pièces incriminées et peut réclamer tous éléments complémentaires aux services et entreprises concernés ;
- il peut procéder à toutes enquêtes auprès de toutes administrations ou entreprises publiques ;
- il peut demander que des enquêtes soient faites par des fonctionnaires appartenant aux corps de contrôle ou d'inspection désignés par les ministres dont relèvent ces corps.

La cour siège à la cour des comptes, et son secrétariat est assuré par les services de cette dernière ; l'un de ses agents assume les fonctions de greffier aux audiences.

Section II

Saisine et procédure

La cour de discipline financière est saisie conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, tel qu'explicité par la circulaire du Premier ministre n° 34 du 30 juin 1989.

Ont seuls qualité pour saisir la cour par l'organe du commissaire du gouvernement :

- le président de la chambre des députés ;
- le Premier ministre ;
- le ministre des finances ;
- les ministres pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires, administrateurs et agents placés sous leur autorité ou leur tutelle ;
- le premier président de la cour des comptes.

L'article 10 de la loi sus-visée prescrit que les poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du jour où la faute de gestion a été commise. Cependant, ce délai est prorogé jusqu'à la date de promulgation de la loi de règlement du budget ou la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant de l'entreprise publique, lorsque le règlement du budget ou l'approbation des comptes auxquels se rattache la faute de gestion intervient après l'expiration du délai de cinq ans.

Le commissaire du gouvernement saisi, transmet le dossier au président de la cour qui désigne un rapporteur.

Si le commissaire du gouvernement ne peut classer l'affaire sans suite, il peut toutefois réclamer à l'autorité de saisine toutes les précisions relatives à l'identification du prévenu et aux griefs qui lui sont reprochés.

La procédure devant la cour s'apparente à celle suivie devant la juridiction administrative ; elle est écrite et contradictoire.

Le rapporteur mène l'instruction avec les pouvoirs d'investigation que lui confère l'article 12 de la loi n° 85-74. Convocation du prévenu est faite pour son audition.

L'instruction terminée, le rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est communiqué au ministre de tutelle ou au chef de l'entreprise concernée ainsi qu'au ministre des finances, lesquels doivent, dans un délai d'un mois, faire connaître leur avis.

Le dossier est transmis enfin au commissaire du gouvernement qui, dans un délai de quinze jours, le renvoie devant la cour avec ses conclusions motivées.

A ce niveau du déroulement de la procédure, la loi consent au prévenu une autre garantie pour faire prévaloir ses droits à la défense. L'intéressé, avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, peut dans un délai d'un mois prendre ou faire prendre par mandataire ou avocat, connaissance du dossier complet, y compris les conclusions du commissaire du gouvernement. Ce délai peut être prorogé par le président de la cour à la demande de l'intéressé, compte tenu de circonstances exceptionnelles. Au cours du même délai, celui-ci présente un mémoire en défense.

Par ailleurs, l'article 15 bis, ajouté par la loi n° 88-54 du 2 juin 1988, prévoit une procédure particulière au cas où l'instruction n'établit pas la responsabilité de l'agent concerné, ou que les faits incriminés ne constituent pas une faute grave. Dans ce cas, le président de la cour de discipline financière peut, sur proposition du rapporteur et après accord du commissaire du gouvernement, décider le classement de l'affaire.

La décision de classement est notifiée par le commissaire du gouvernement au fonctionnaire ou agent intéressé. Elle n'est susceptible ni d'appel, ni de cassation, ni de révision.

Section III

Jugement

Le rôle des audiences est préparé par le commissaire du gouvernement et arrêté par le président. Les débats devant la cour ont lieu oralement ; ils sont contradictoires ; ils ne sont pas publics.

L'audience comporte la lecture par le rapporteur d'un résumé de son rapport, l'audition de l'intéressé ou de son représentant et, le cas échéant, celle des témoins entendus sous la foi du serment à la requête de la cour, sur l'initiative du ministère public ou à la demande de l'intéressé qui doit avoir demandé et obtenu au préalable le permis de citation auprès du président de la cour, les conclusions du commissaire du gouvernement et en dernier lieu l'intervention de l'intéressé.

Après la clôture des débats prononcée par le président, la cour délibère. Le rapporteur participe au délibéré avec voix consultative. La cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents ; les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le rapporteur établit l'arrêt compte tenu des décisions prises au cours du délibéré, le vise et le soumet à la signature du président avant l'audience du prononcé du verdict. La notification est assurée par le commissaire du gouvernement à l'intéressé et aux autorités compétentes.

Les arrêts sont exécutoires. Ils ne sont susceptibles ni d'appel ni de cassation. Néanmoins, ils peuvent faire l'objet d'un recours en révision dans un délai de deux mois à compter de leur notification, s'il survient des faits nouveaux ou si des documents de nature à établir l'innocence du condamné sont découverts. Ce recours est introduit soit sur requête de l'intéressé, soit sur réquisition du commissaire du gouvernement, soit sur demande de l'une des autorités compétentes pour saisir la cour.

La cour peut décider, si elle le juge utile, la publication au Journal officiel en tout ou partie des arrêts portant condamnation, à l'expiration des délais du recours en révision.

Section IV Sanctions

Le fonctionnaire, l'administrateur ou l'agent reconnu coupable d'une ou de plusieurs fautes de gestion est passible d'une amende dont le montant maximum ne peut dépasser la totalité du traitement brut annuel à lui alloué à la date de l'infraction et dont le minimum ne peut être inférieur au douzième du même traitement.

Les amendes sont infligées sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales auxquelles peuvent donner lieu les fautes de gestion constatées. En effet, la loi a réservé à la cour le droit de saisir le chef de l'administration ou de l'entreprise concerné par la mise en œuvre de l'action disciplinaire si elle estime qu'indépendamment des sanctions infligées par elle, une sanction disciplinaire peut être également encourue. L'autorité disciplinaire ainsi saisie, est tenue de faire rapport à la cour de la suite réservée à l'affaire dans un délai de 6 mois à compter de la date de transmission du dossier. Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, le président de la cour transmet le double du dossier au ministre de la justice et avise de cette transmission le chef de l'administration concerné et le ministre des finances.

Les amendes prononcées en vertu de la loi par la cour de discipline financière présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la cour des comptes à l'encontre des comptables publics ; leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et est assorti des mêmes garanties.

Il ne s'agit ni d'amendes pénales devant figurer dans le casier judiciaire du condamné et susceptibles d'effets sur ses droits civiques, encore moins d'une réparation de préjudice, ayant pour effet de rétablir l'Etat dans ses droits, ni de sanctions disciplinaires dès lors que les poursuites devant la cour ne remplacent et n'excluent pas celles engagées devant le conseil de discipline et la juridiction pénale.

Les amendes instituées par la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 n'entrent dans aucune autre catégorie d'amendes. Leur nature « sui generis » fait d'elles des sanctions à double fonction répressive et préventive. Le rôle préventif l'emporte le plus souvent sur le but répressif et même dans le cas où l'amende n'est, par son quantum, qu'une sanction de principe, son impact s'avère plus important, aux yeux des agents publics, eu égard au blâme qui s'y attache.

La cour dispose du pouvoir d'appréciation pour fixer l'amende entre le minimum et le maximum prévus par la loi. Elle tient compte du degré de gravité des irrégularités commises et éventuellement de l'existence de plusieurs infractions. Elle prend en considération les circonstances atténuantes ou aggravantes.

DEUXIEME PARTIE FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

TITRE I

Relance de la Cour

Section I

Mise en marche

Les premières années de fonctionnement de la Cour de Discipline Budgétaire furent marquées par des difficultés et des hésitations, qui se traduisirent par une activité très réduite sinon nulle. En effet, la Cour de discipline budgétaire, depuis sa création en 1970, n'a rendu aucun jugement. Il a fallu attendre qu'elle prit la dénomination de cour de discipline financière et qu'elle changeât de composition et d'attribution lors de la réforme de 1985 pour qu'elle connaisse sa première affaire enregistrée le 9 janvier 1986.

Dans le cadre du perfectionnement des méthodes de contrôle des fonds publics, la circulaire du premier ministre n° 25 du 8

octobre 1986 est venue rappeler qu'il y a lieu d'améliorer la coordination entre les différents organes de contrôle et concrétiser le suivi à réserver aux rapports de contrôle et d'inspection dont des copies sont désormais automatiquement adressées à la cour des comptes. Elle a suscité, entre autres, la saisine de la cour de discipline financière par les autorités compétentes, dans le cas où les rapports font mention d'irrégularités susceptibles de constituer des fautes de gestion.

Devant l'inaction des autorités de saisine, la circulaire du premier ministre n° 28 du 27 décembre 1986 a insisté sur l'activation de la cour de discipline financière. Elle a invité le premier président de la cour des comptes, à porter devant la juridiction financière répressive, en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 9 de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985, les rapports de contrôle et d'inspection qui lui sont transmis et qui font état d'irrégularités susceptibles de constituer des fautes de gestion.

C'est ainsi qu'ont été inscrites sur le rôle du commissaire du gouvernement 67 affaires au titre de l'année 1987. A l'exception d'une saisine émanant du ministre de l'agriculture et d'une autre émanant du premier président de la cour des comptes sur la base d'un dossier issu du propre contrôle de cette juridiction, toutes les autres saisines ont été formulées par ce dernier sur la base de rapports établis par les divers organes d'inspection et de contrôle. Toutes ces affaires ont été déferées devant la cour de discipline financière qui n'était pas encore préparée pour traiter un tel nombre de dossiers, faute de moyens appropriés.

L'afflux des affaires s'était réduit depuis, notamment après la diffusion de la circulaire du premier ministre n° 71 du 7 septembre 1988 du fait que l'initiative de la saisine de la cour par les ministres ne s'est manifestée qu'avec une certaine timidité malgré la circulaire sus-visée qui a précisé que les suites à donner aux observations formulées dans les rapports définitifs de vérification sont du ressort du ministre concerné à qui il revient d'arrêter les mesures disciplinaires à prendre et de décider des poursuites à engager devant la cour de discipline financière. C'est ainsi que 5 affaires seulement ont été portées devant la cour au titre l'année 1988 dont l'une a émané du ministre de l'agriculture, les autres du premier président de la cour des comptes sur la base de dossiers issus de son propre contrôle.

En 1989, le commissaire du gouvernement a déferé devant cette cour 12 affaires qui ont émané du premier président de la cour des comptes (3), du ministre du transport (4), du ministre des communications (3) et du ministre de l'agriculture (2).

Section II

Mise en place et organisation des méthodes de travail

Malgré l'accumulation des dossiers, la cour s'est attelée à traiter les affaires soumises à sa juridiction en s'y prenant lentement mais sûrement. N'ayant pas effectivement fonctionné auparavant, elle a dû concevoir et mettre en place l'organisation des méthodes de travail pour concrétiser les différentes étapes de la procédure sommairement prescrite par la loi de 1985. Elle s'est inspirée de ce qui est couramment usité auprès des tribunaux de droit commun en l'adaptant à ses besoins spécifiques. Elle a établi les modèles des documents qui doivent matérialiser son action dont notamment :

- la décision de déferer émanant du commissaire du gouvernement qui attribue un numéro à l'affaire et demande sa prise en charge au président de la cour de discipline financière;

- la décision de désignation du magistrat rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions des articles 12 et suivants de la loi sus-visée.

- la note d'information des ministres concernés de la décision de déferer

Pour éviter l'ébrulement de l'affaire, la première convocation de l'agent déferé lui est transmise par l'intermédiaire du ministre

de tutelle. En cas d'empêchement, la convocation est envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue. Le cas échéant, il est demandé aux autorités compétentes de rechercher le prévenu et de lui remettre la convocation selon la procédure en vigueur et d'en aviser la cour.

En ce qui concerne l'instruction, il a fallu concevoir une formule simplifiée pour interroger, au siège de la cour, le prévenu et obtenir ses dépositions par écrit sur les faits qui lui sont reprochés en présence d'un greffier.

Le rapport de fin d'instruction est élaboré de façon à répondre au mieux aux besoins de la formation de jugement de la cour en ce qui concerne la délimitation des faits et les dates de leurs survenances, la qualification des fautes et la détermination du degré de responsabilité.

Une autre correspondance du président de la cour a été conçue pour la transmission du rapport sous le sceau du secret, au ministre de tutelle et au ministre des finances, pour requérir leur avis sur l'affaire dans les délais prescrits par la loi.

Lorsque l'affaire est inscrite au rôle, des extraits du dossier sont remis aux membres de la cour une quinzaine de jours avant la date de l'audience fixée par le président.

Des traditions ont été créées pour la rédaction et la motivation des arrêts de la cour; d'autres l'ont été aussi pour la formulation des décisions de classement prises par le président sur proposition du rapporteur et après accord du commissaire du gouvernement.

Il a fallu, dès le début, mettre sur pieds avec des moyens seulement empruntés à la cour des comptes, un service du greffe chargé de l'enregistrement et du suivi des affaires, de la tenue des registres, de la garde et conservation des dossiers, de la coordination du déroulement de l'instruction, de la préparation des audiences et établissement des procès-verbaux, de la dactylographie et la reproduction des rapports et des arrêts et de l'information des justiciables et de leurs avocats au sujet des procédures.

TITRE II

Des arrêts rendus par la cour de discipline financière

Section I

Forme des arrêts

Les arrêts de la cour de discipline financière sont rendus au nom du peuple tunisien et se composent de trois parties, la première est consacrée aux visas, la deuxième aux motifs et la troisième au dispositif.

Le premier visa renvoie aux pièces de saisine, précise le nom et la qualité de l'agent déféré ainsi que l'organe qui a subi le préjudice et énumère les fautes imputées à l'agent intéressé.

Les autres visas comportent le renvoi aux textes régissant la cour, au rapport d'instruction, à l'avis du ministre de tutelle et à celui du ministre des finances, aux conclusions du commissaire du gouvernement, au mémoire en défense ainsi qu'aux autres documents insérés au dossier et finalement le résumé du déroulement de la procédure légale devant la formation de jugement et de délibération.

La deuxième partie comporte les motifs de la décision compte tenu des réponses du prévenu aux fautes qui lui sont reprochées et au regard des données de fait et de droit qui existent dans le dossier. A cet effet, les fautes sont examinées une à une, telles qu'elles ont été énoncées dans le premier visa.

La dernière partie comporte le dispositif : le non lieu ou la condamnation à l'amende pour les fautes de gestion retenues à l'encontre du prévenu avec la possibilité d'ordonner la publication de l'arrêt au *Journal officiel*.

L'arrêt fait mention enfin des membres de la formation de jugement. Il est visé par le rapporteur et signé par le président de la cour.

La copie exécutoire est revêtue par le commissaire du gouvernement de la formule dont la teneur suit : «le Président de la République mande et ordonne au ministre des finances, au ministre (de tutelle) et à tous les huissiers notaires requis d'exécuter le présent arrêt, par les voies d'exécution à suivre conformément à la loi à l'encontre des personnes intéressées».

Section II

Fonds des arrêts

Depuis sa restructuration, la cour de discipline financière a rendu onze arrêts. Dans six cas elle a condamné à l'amende les auteurs d'infractions, dans deux cas elle a prononcé le non lieu, dans les trois autres cas elle s'est déclarée incompétente.

a) les arrêts portant condamnation à l'amende.

Bien que ces arrêts ne puissent encore, de par leur nombre et leur nature, constituer une jurisprudence suffisamment étoffée, ils ont permis toutefois de dégager certaines irrégularités consacrées désormais fautes de gestion.

1 — Par l'arrêt n° 1 du 18 janvier 1988, S.L. la Cour a condamné, en application de l'article 1er (alinéas 5 et 8) de la loi relative à la cour de discipline financière, un ingénieur principal, directeur d'un établissement de formation, à une amende à concurrence du douzième de la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué en 1985, pour les fautes de gestion ci-après :

- utilisation irrégulière de matériel appartenant à l'Etat pour meubler des logements de fonction,

- non tenue du registre d'inventaire selon la procédure en vigueur, défaut de contrôle sur les opérations d'inscription à l'inventaire du matériel et du mobilier et l'absence de procès-verbaux d'affectation, de décharges signées par les utilisateurs et de toutes autres pièces en attestant la mise à la réforme ou la destruction,

- vente à terme des produits du domaine et non transmission au comptable des titres de perception provisoires pour le recouvrement des recettes.

2 — Par l'arrêt n° 5 du 18 janvier 1988 BK, la cour a condamné en application de l'article 1er (alinéa 8) de la loi relative à la cour de discipline financière, le chef de service du matériel d'un département ministériel, à une amende à concurrence du douzième de la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué en 1984, pour les fautes de gestion ci-après :

- non tenue de comptabilité-matières pour le matériel d'éclairage et de sonorisation,

- irrégularité dans la tenue des registres de l'inventaire d'un autre genre de matériel administratif, concrétisée, outre les ratures et les ajouts illisibles, par la répétition des mêmes numéros pour des articles différents, l'inscription d'articles non encore livrés et le défaut d'inscription d'autres articles parvenus aux magasins.

3 — Par l'arrêt n° 5 bis du 18 avril 1988, Z.M. la cour a condamné, en application de l'article 1er (alinéas 5 et 8) de la loi relative à la cour de discipline financière, le directeur des affaires administratives et financières d'un département ministériel, à une amende à concurrence du tiers de la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué en 1984, pour les fautes de gestion ci-après :

- conclusion d'un marché par entente directe sans recours à la concurrence malgré l'évidence de l'incapacité du fournisseur cocontractant d'exécuter ses engagements,

- émission de deux ordres de paiement en méconnaissance de la règle du service fait, ayant abouti au règlement anticipé de la totalité du montant de deux marchés avant toute exécution.

- signature de deux certificats de réception simulés pour éluder le rejet du comptable chargé du paiement.

4 — Par l'arrêt n° 13 bis, du 12 avril 1989 — C.Y. — la cour a condamné, en application de l'article 3 (alinéa 5) de la loi relative à la cour de discipline financière, le président directeur général

d'une entreprise publique, à une amende à concurrence du douzième de la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué en 1986.

Il est reproché au prévenu d'avoir bénéficié d'un traitement au delà de ce qui est autorisé par le décret du 1er août 1984, fixant la rémunération des chefs d'entreprises publiques et notamment d'avoir continué à le faire après la publication de la loi du 20 juillet 1985, sans avoir obtenu l'autorisation par arrêté du premier ministre conformément aux dispositions du dit décret.

En outre, il lui est reproché d'avoir, par sa carence dans la régularisation des avances accordées à certains agents pour effectuer des achats au profit de l'entreprise, causé un préjudice pécuniaire à cette dernière.

5 — Par l'arrêt n° 20 du 12 avril 1989 — M.H.B.A. — la cour a condamné, en application de l'article 3 (alinéa 5) de la loi relative à la cour de discipline financière, le chef d'une entreprise publique à une amende à concurrence du douzième de la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué en 1986, pour avoir bénéficié d'une rémunération dépassant la limite fixée par la réglementation en vigueur et de ce fait commis une faute de gestion

Il est reproché au prévenu le bénéfice d'indemnités et avantages non prévus par le décret du 1er août 1984, fixant la rémunération des chefs d'entreprise publiques et qui sont constitués par des jetons de présence, une indemnité de transport, une indemnité spéciale, une indemnité complémentaire provisoire et une indemnité de représentation dépassant le taux fixé par le décret sus-visé.

6 — Par l'arrêt n° 22 du 7 janvier 1989, M.H.A. — la cour a condamné, en application de l'article 3 (alinéa 5) de la loi relative à la cour de discipline financière, le président directeur général d'une entreprise publique à une amende à concurrence du quart de la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué en 1985. Il est reproché au prévenu d'avoir bénéficié d'avantages supplémentaires non prévus par le décret du 1er août 1984 fixant la rémunération des chefs d'entreprises publiques et qui sont constitués par :

- l'utilisation d'une deuxième voiture outre la voiture de fonction,

- le bénéfice du service d'un gardien et d'une femme de ménage

- la prise en charge par l'entreprise de ses frais de consommation de l'électricité et de l'eau et des frais de jardinage,

- et le bénéfice des jetons de présence aux réunions du conseil d'administration malgré l'interdiction expresse édictée par l'article 10 du décret susvisé.

b) Les arrêts prononçant le non lieu

1 — Par l'arrêt n° 12 du 31 décembre 1988, A.M. — la cour a prononcé le non lieu pour insuffisance de preuves au profit du chef d'une entreprise publique, à qui il a été reproché d'avoir bénéficié d'une deuxième voiture et d'en avoir permis l'usage à son fils et également d'avoir bénéficié d'un prêt auprès du fonds social sans la constitution des garanties nécessaires au remboursement du dit prêt.

2 — Par l'arrêt n° 11 du 28 décembre 1987 - O. L. — La cour a prononcé le non lieu au profit d'un fonctionnaire à qui il a été reproché d'avoir porté atteinte aux règles de bonne gestion du personnel et du matériel, les griefs s'étant avérés sans fondements.

Par le même arrêt, la cour s'est déclarée incompétente pour juger l'insuffisance professionnelle imputée au dit fonctionnaire, dès lors qu'aucun préjudice pécuniaire n'a été causé à l'Etat et que l'appréciation de l'activité de l'intéressé relève dans le cas de l'espèce exclusivement de l'autorité supérieure.

C/ Les arrêts portant déclaration d'incompétence.

La cour a décliné sa compétence pour les fautes commises à l'égard des entreprises publiques avant la promulgation de la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 portant sa création et ce en vertu du principe de la non rétroactivité des lois :

- arrêt n° 13 du 12 avril 1989 - A.C. -
- arrêt n° 21 du 31 décembre 1988 - A. B. -
- arrêt n° 41 du 31 décembre 1988 - S.H. -

TITRE III

Des décisions de classement

Section I

Forme des décisions

Les décisions de classement étant foncièrement différentes des arrêts de la cour, elles prennent une forme spécifique inhérente à la nature de l'autorité compétente.

Les arrêts de la cour émanent d'une formation de jugement conformément aux articles 16, 17 et 18 relatifs au jugement et aux audiences, alors que les décisions de classement sont prises par le président de la cour sur proposition du rapporteur et après accord du commissaire du gouvernement conformément à l'article 15 bis ajouté à la loi du 20 juillet 1985 par la loi n° 88-54 du 2 juin 1988.

Les décisions de classement sont datées, portent le numéro de l'affaire et indiquent l'autorité de saisine, le nom de l'agent déféré devant la cour, sa fonction ainsi que l'administration ou l'entreprise à laquelle il appartient, l'objet étant toujours les fautes de gestion.

Dans une première partie les décisions de classement visent les textes de loi régissant la cour de discipline financière, dans une deuxième partie elles renvoient aux pièces du dossier comportant généralement le rapport d'inspection ou de contrôle établissant les faits imputés à l'agent concerné, la décision de saisine émanant de l'autorité légalement habilitée à cet effet, la décision de déférer émanant du commissaire du gouvernement, la décision de désignation du magistrat rapporteur, le rapport d'instruction proposant le classement de l'affaire et les conclusions du commissaire du gouvernement donnant son accord pour le classement.

La troisième partie comporte après l'exposé des faits reprochés, l'analyse juridique et la motivation de la décision.

La dernière partie est consacrée à l'énoncé de la décision de classement.

Section II

Fond des décisions

Bien que la décision de classement revête, de par sa forme, le caractère de décision individuelle, elle s'apparente en réalité à une décision collégiale dès lors qu'elle est entourée de toutes les garanties nécessaires pour sauvegarder l'intérêt des services de l'Etat et des entreprises publiques et qu'elle est issue de la rencontre de la volonté de trois magistrats (le rapporteur, le commissaire du gouvernement et le président) qui estiment, en leur âme et conscience, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre une longue procédure qui aboutira au «non lieu», tout en tenant compte du besoin d'alléger la charge de la cour pour accélérer le traitement des affaires.

C'est ainsi qu'ont été classées 9 affaires au cours des années 1988 - 1989 pour les motifs ci-après :

1 — Décision de classement n° 7 du 11 juillet 1988 - M.H.C et R.B.A -

Les fautes de prise en charge de dépenses personnelles par le budget d'un département ministériel n'étaient pas imputables aux fonctionnaires déferés devant la cour mais à leur supérieur hiérarchique. L'instruction a établi que ces mêmes fautes ont été qualifiées de détournement de deniers publics et mises à la charge de ce dernier par les tribunaux d'ordre pénal qui l'ont condamné aux travaux forcés et à la réparation du préjudice subi par l'Etat.

2 — Décision de classement n° 30 du 11 juillet 1988 — A.T.

Il s'est avéré que les griefs reprochés à un fonctionnaire et relatifs à la gestion du personnel exerçant sous ses ordres n'étaient ni réellement ni juridiquement fondés, de ce fait la responsabilité de l'intéressé n'a pas été retenue. En outre, plusieurs pièces du

dossier attestent en sa faveur qu'il n'a pas commis de faute de gestion tombant sous le coup de la loi du 20 juillet 1985.

3 — Décision de classement n° 37 du 11 juillet 1988 A.T

Le défaut dans le dossier de preuve matérielle de l'utilisation quotidienne d'une voiture de service à des fins personnelles par un fonctionnaire exerçant dans un service régional, ainsi que le témoignage de l'autorité de tutelle en sa faveur ont conduit au classement de l'affaire.

4 — Décision de classement n° 18 du 10 décembre 1988 — E.Z.

Les fautes commises, de 1981 à 1983, par l'ancien P.D.G. d'une entreprise publique et consistant dans le bénéfice irrégulier d'avantages financiers et en nature, l'importance des déchets et le dépassement du taux de destruction à l'occasion de l'utilisation de la matière première, et l'abaissement du taux de l'exploitation des équipements à 51 % des moyens disponibles, ne pouvaient être jugées par la cour de discipline financière au motif qu'elles étaient survenues avant 1985.

5 — Décision de classement n° 42 du 10 décembre 1988 — M.S.B.L.

Le P.D.G. d'une société régionale de transport n'a pu être jugé pour avoir octroyé des indemnités sans support juridique aux agents de la société et servi des prestations sans contrepartie à des tiers, du fait qu'elles ont pris origine avant la promulgation de la loi du 20 juillet 1985.

Sa responsabilité, n'a pu, non plus, être établie, à défaut de preuve, pour les faits relatifs à la prise en charge de la rémunération d'un agent affecté en dehors de la société à la suite d'un détachement.

6 — Décision de classement n° 23 du 28 janvier 1989 — M.B.R.

Les griefs reprochés au P.D.G. d'une entreprise publique étaient dénués de tout fondement. En effet, il s'est avéré que les décisions d'avancements incriminées ont été en réalité prises dans le cadre des dispositions statutaires approuvées par l'autorité de tutelle, que les véhicules utilisés n'étaient pas des voitures de fonction mais des voitures administratives approvisionnées en bons d'essence pour les besoins du service et non à des fins personnelles, et que les actes de gestion relatifs à la construction des bâtiments du complexe ne comportaient aucun abus. L'expertise effectuée par les services compétents a d'ailleurs conclu à la conformité entre les acquisitions et les matériaux incorporés.

7 — Décision de classement n° 66 du 31 août 1989 — R.D.

L'instruction n'a pas établi la responsabilité du P.D.G. d'un office pour les fautes à lui reprochées:

— soit parce qu'elles ne constituaient pas des fautes de gestion, dès lors qu'étaient estimés sans gravité n'ayant pas occasionné de préjudice pécuniaire, les faits relatifs à la non convocation du conseil d'administration selon le rythme périodique requis, au bénéfice de frais de mission à l'étranger et à l'attribution de conclusion d'un marché pour l'acquisition d'une machine d'impression;

— soit parce que n'étaient pas prouvés les faits relatifs au recrutement et à l'avancement prétendus irréguliers des agents de l'office, à l'acquisition de matériel de bureau sur simples bons de commande, sans faire appel à la concurrence et à l'abus d'utilisation des voitures et de consommation de carburant;

— soit parce qu'étaient survenues avant la promulgation de la loi relative à la cour de discipline financière, les faits relatifs aux frais de mission à l'étranger accordés à un membre du conseil d'administration.

8 — Décision de classement n° 32 du 4 septembre 1989 — H.R.

Il ressort de l'instruction qu'un fonctionnaire responsable de la gestion de biens immobiliers affectés à une direction régionale a déployé toutes les diligences possibles et emprunté tous les moyens de droit en prenant l'attache avec les autorités centrales et avec la direction du contentieux de l'Etat au ministère du plan et des finances, pour déloger certains agents occupant abusivement des logements de fonctions et pour leur faire payer les frais de consommation de l'électricité et de l'eau; que de ce fait sa carence n'a pu être établie.

9 — Décision de classement n° 49 du 6 septembre 1989 R.G, T.B, A.T et J.N

Des poursuites ont été engagées devant la cour contre un receveur et deux agents d'exploitation dans une recette postale et contre un ex-receveur supplémentaire dans un bureau de poste annexe. Il a été reproché à ce dernier d'avoir commis des détournements sur les fonds des épargnants à la caisse d'épargne nationale de Tunisie et aux autres d'avoir insuffisamment exercé leur contrôle sur l'auteur des détournements.

L'instruction n'a pas retenu la responsabilité des trois premiers pour les faits à eux imputés qui n'étaient pas fondés pour deux d'entre eux et ne constituaient que de simples fautes professionnelles pour le troisième.

Il s'est avéré que l'ex-receveur supplémentaire a fait l'objet de poursuites pénales pour détournement de fonds publics devant les juridictions compétentes et a été condamné à 15 ans de travaux forcés.

CONCLUSION

A l'occasion des affaires qu'elle a traitées, des arrêts qu'elle a prononcés et des sanctions qu'elle a infligées, la cour de discipline financière a acquis une expérience intéressante, première en son genre, qui mérite d'être renforcée. Les fonctionnaires et agents gestionnaires, auparavant rarement inquiétés pour leurs irrégularités, peuvent désormais encourir des sanctions pour leurs fautes de gestion.

Les relations de la cour avec le justiciable sont établies avec discrétion pour éviter tout ébruitement de l'affaire et préserver à ce dernier sa dignité sachant que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité.

Il ressort de cette expérience que la cour de discipline financière n'a sanctionné que les fautes de gestion d'une réelle gravité. Elle s'est montrée plus sévère lorsque la faute est commise par un fonctionnaire bien placé dans la hiérarchie administrative, ayant exercé pendant longtemps des fonctions de contrôle et ne pouvant prétendre ignorer les règles financières en vigueur (arrêt n° 5 bis du 18 avril 1988 - Z.M -). Toutefois, elle a tenu compte des motifs des irrégularités pour appliquer une sanction clémente à l'auteur de fautes, qui a agi en toute bonne foi dans un contexte administratif où « l'erreur commune » d'accorder des logements de fonction meublés dans plusieurs établissements similaires semble « faire le droit » aux yeux du fonctionnaire peu initié aux règles de bonne gestion (Arrêt n° 1 du 18 janvier 1988 - S.L -). Dans ce cas, elle a modulé l'amende infligée au degré de la faute.

La cour s'est montrée intransigeante dans le respect des principes généraux de droit. C'est ainsi que dans l'une des affaires elle a accordé un nouveau délai pour la consultation du dossier et la production d'un mémoire, au prévenu qui a renoncé à son mandataire initial pour choisir un conseil parmi les avocats. Elle a interprété l'art. 15 de la loi d'une façon extensive au bénéfice du droit de la défense.

Dans la même affaire la cour a opposé une fin de non recevoir contre un moyen de défense tendant à déclarer illégale sa composition du fait que son président était, en sa qualité de premier président de la cour des comptes, à l'origine de la poursuite du prévenu et que de ce fait les garanties d'objectivité seraient compromises. En effet, la cour a estimé que « le premier président de la cour des comptes, en assurant es-qualité la présidence de la cour de discipline financière, applique l'article 7 de la loi, dans la mesure où cette dernière lui attribue la présidence pour des raisons attenantes à l'intérêt général, sans préjudice de la garantie de sa neutralité en tant que magistrat, et dès lors que chaque autorité doit s'en tenir aux attributions à lui dévolues, sans pouvoir écarter sa compétence dans un domaine lui revenant de par la volonté du législateur ».

Le présent rapport a été arrêté par la cour de discipline financière dans sa séance du 31 mars 1990.

Présents :

Messieurs : Hassine Cherif, Président
Kamel Gordah, Vice-président
Mohamed Enneifer, Membre
Youssef Tannoubi, Membre
Mohamed Moncef Jehane, Membre
Ayed Rezig, Membre

Le Président
Hassine Chérif